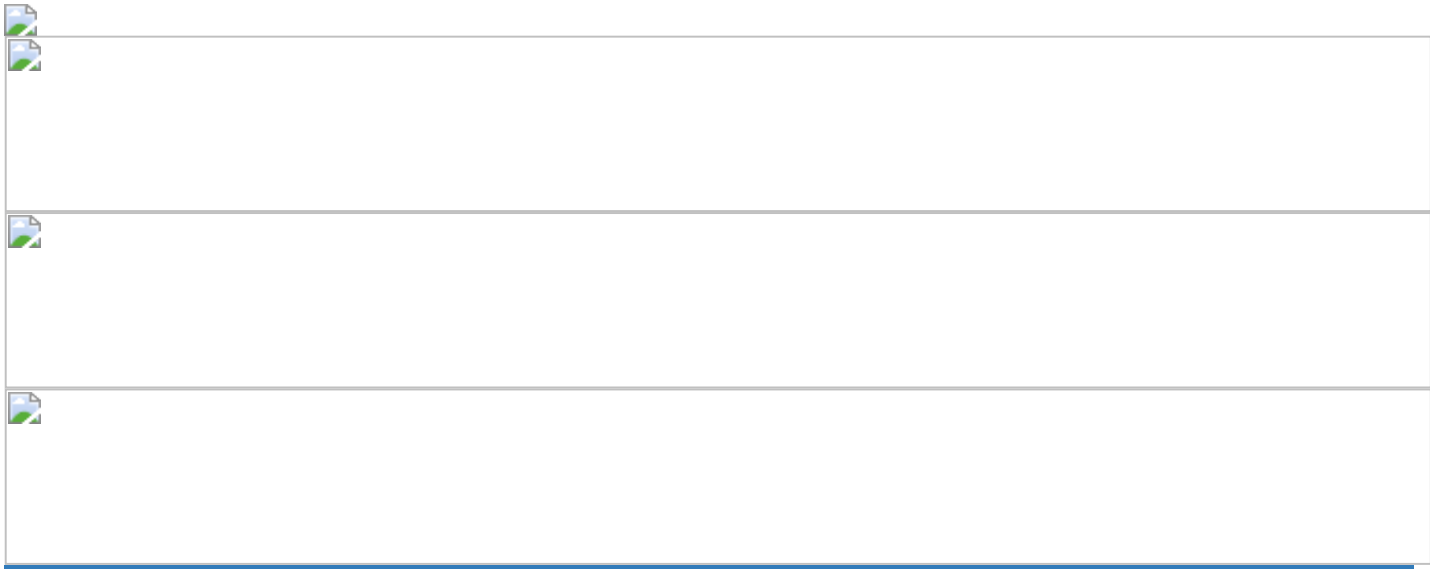


Дело № 1-10/2022 (1-197/2021;)

Номер дела: **1-10/2022 (1-197/2021;)**

УИН: **27RS0014-01-2021-001135-13**

Дата начала: **29.07.2021**

Дата рассмотрения: **14.06.2022**

Суд: **Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края**

Судья: **Гаркуль Ирина Викторовна**

Статьи УК: **290**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Матченко Елена Алексеевна		
Защитник (адвокат)	Кузьменко Александр Олегович		
ПРОКУРОР	Советско-Гаванский городской прокурор		
	Кудрин Владимир Вячеславович	Статьи УК: 290	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			29.07.2021
Передача материалов дела судье			29.07.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		11.08.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.08.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	08.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		30.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		08.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	09.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	29.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	18.01.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		09.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		23.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		21.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	13.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	26.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		08.06.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		10.06.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		14.06.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		14.06.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			21.06.2022
Дело оформлено			21.06.2022

Акты

Дело № 27RS0014-01-2021-001135-13

№ 1-10/2022

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

14 июня 2022 года г. Советская Гавань

Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Гаркуль И.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника Советско-Гаванского городского прокурора Диденко О.Н., старшего помощника Советско-Гаванского городского прокурора Борисова А.А., старшего помощника Советско-Гаванского городского прокурора Горбачевой Е.А., заместителя Советско-Гаванского городского прокурора Ковалева И.В.,

защитников- адвокатов:

Матченко Е.А., представившей удостоверение № 1338 от 07 ноября 2017 г. и ордер № 634155 от 28 августа 2021 г.,

Кузьменко А.О., представившего удостоверение № 880 от 13 декабря 2009 г. и ордер № 287-с от 02 апреля 2021 г.

подсудимого Кудрина В.В.,

при секретарях Сытняк А.С., Тягуновой К.А., Вахрушевой Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Кудрина Владимира Вячеславовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 5 п. «В» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кудрин Владимир Вячеславович, являясь должностным лицом, совершил преступление против интересов государственной службы, выразившееся в получении взятки в виде денег лично в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, при следующих обстоятельствах:

Кудрин В.В. на основании приказа Врио. начальника Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5» управления федеральной службы исполнения наказаний России по Хабаровскому краю (далее по тексту ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю) Г.А.М. № 36-лс от 17.03.2017 назначен на должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, имеет специальное звание <данные изъяты>.

Проходя службу в органах УФСИН России, в соответствии со ст. 26 Закона РФ № 5473-1 от 21.07.1993 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в указанной должности, имея специальное звание <данные изъяты>, Кудрин В.В. являлся представителем власти, исполняющим свои обязанности и пользующимся в пределах своей компетенции правами, предоставленными учреждениями, исполняющим уголовное наказание в виде лишения свободы, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 82 УИК РФ режимом в исправительных учреждениях признается установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменений условия отбывания наказания.

В своей служебной деятельности Кудрин В.В. обязан был руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об учреждениях и

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Трудовым кодексом Российской Федерации, уголовно-исполнительным законодательством, нормативными актами Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями коллегий, указаниями Министерства юстиции России, ФСИН России, УФСИН России по Хабаровскому краю, начальника учреждения и должностными инструкциями.

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 17.03.2017 начальником ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю полковником внутренней службы П.Д.А., Кудрин В.В. был наделен правом принимать обязательные решения для исполнения гражданами, а именно: производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных средств, сходящихся на территориях учреждения; требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, и соблюдения правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания; при проведении операций по задержанию осужденных, совершивших побег или уклоняющихся от отбывания наказания, в местах, где вероятно их появление, осуществлять досмотр транспортных средств, проверку документов.

Согласно приказу Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», осужденным в соответствии с п.п. 1.18 Приложения № 1 к Правилам запрещено иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать: все виды алкогольных напитков, пиво; средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие их работу.

Кудрин В.В. был ознакомлен с требованиями уголовно-исполнительного законодательства и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений в части взаимоотношений между работниками мест лишения свободы и осужденными, и был предупрежден об ответственности за установление с осужденными или их родственниками каких-бы то ни было связей, не вызываемых служебными интересами.

В нарушение вышеуказанных требований уголовно-исполнительного законодательства, в период с 29.01.2020 по 23.08.2020 младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю <данные изъяты> Кудрин В.В., находясь на режимной территории ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Кишиневская, д. 5, являясь должностным лицом, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, достоверно зная, что ему запрещается вступать с осужденными в отношения, не регламентированные уголовно-исполнительным законодательством, в нарушение приказа Министерства юстиции РФ № 205 от 03.11.2005 «Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» вступил с осужденным Б.А.С., отбывающим наказание по приговору суда в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, во внеслужебные отношения, после чего умышленно, из корыстной заинтересованности, достигнул договоренности о систематическом получении взяток за пронос и передачу осужденному Б.А.С. запрещенных предметов – мобильных телефонов, комплектующих к ним, спиртосодержащих жидкостей, других запрещенных предметов, в нарушение правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Согласно ст. 19.12 КоАП РФ, запрещающей передачу либо попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, а также исходя из норм приказа Министерства юстиции РФ № 205 от 03.11.2005 «Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», который в соответствии со ст. 82 УИК РФ, обеспечивает изоляцию осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, умысел Кудрина В.В., направленный на совершение действий по передаче осужденному запрещенных для пользования предметов, являлся умыслом на совершение незаконных действий.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный получение взятки лично в виде денег, из корыстной заинтересованности, в указанные выше период времени и месте, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по

Хабаровскому краю <данные изъяты> Кудрин В.В. представил для перевода денег в виде взятки осужденному Б.А.С. свой мобильный абонентский номер телефона + № с подключенными к этому номеру банковскими картами ПАО «Сбербанк России»: № и банковским счетом №, а также № и банковским счетом №, оформленными на его имя, в свою очередь, осужденный Б.А.С. во исполнение ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с Кудриным В.В., в разные дни указанного периода, лично осуществил неоднократные перечисления денежных средств посредством электронного перевода с мобильного телефона с подключенных к банковским картам банковских счетов № и №, а именно: 01.02.2020 в сумме 8 000 рублей; 05.02.2020 в сумме 7 000 рублей; 20.02.2020 в сумме 9 000 рублей; 28.02.2020 в сумме 11 000 рублей; 11.03.2020 в сумме 7 000 рублей; 18.03.2020 в сумме 10 000 рублей; 21.03.2020 в сумме 9 500 рублей; 10.04.2020 в сумме 5 000 рублей; 22.04.2020 в сумме 4 000 рублей; 24.04.2020 в сумме 3 000 рублей; 25.04.2020 в сумме 2 000 рублей; 28.04.2020 в сумме 5 000 рублей; 28.04.2020 в сумме 5 000 рублей; 30.04.2020 в сумме 2 500 рублей; 06.05.2020 перевод 7 000 рублей; 08.05.2020 в сумме 3 000 рублей; 18.05.2020 в сумме 7 500 рублей; 23.05.2020 в сумме 2 500 рублей; 30.05.2020 в сумме 2 500 рублей; 01.06.2020 в сумме 2 500 рублей; 09.06.2020 в сумме 4 000 рублей; 11.06.2020 в сумме 6 100 рублей; 13.06.2020 в сумме 5 000 рублей; 18.06.2020 в сумме 15 000 рублей; 25.06.2020 в сумме 3 000 рублей; 29.06.2020 в сумме 5 000 рублей; 12.07.2020 в сумме 10 000 рублей; 14.07.2020 в сумме 15 000 рублей; 21.07.2020 в сумме 27 500 рублей; 23.07.2020 в сумме 2 000 рублей; 20.08.2020 в сумме 18 000 рублей; 21.08.2020 в сумме 3 000 рублей.

Получив таким образом взятку лично в виде денежных средств на общую сумму 226 600 рублей 00 копеек, Кудрин В.В., в свою очередь, являясь должностным лицом, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в период с 29.01.2020 по 23.08.2020, в разные дни указанного периода, из корыстной заинтересованности, в целях личного незаконного обогащения, действуя умышленно, во исполнение своего обязательства по ранее достигнутой договоренности с Б.А.С. о проносе на режимную территорию ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю запрещенных предметов, неоднократно, не менее четырнадцати раз, пронес в интересах последнего запрещенные предметы через контрольно-пропускной пункт ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Кишиневская, д. 5, на территорию режимной зоны ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, где передал их осужденному Б.А.С., а именно: с 01.02.2020 по 06.02.2020 – 6 мобильных телефонов и комплектующие к ним; с 21.02.2020 по 26.02.2020 – 8 мобильных телефонов и комплектующие к ним; с 12.03.2020 по 17.03.2020 – 2 мобильных телефона и комплектующие к ним; 20.03.2020 – 7 мобильных телефонов и комплектующие к ним; с 09.04.2020 по 10.04.2020 – 2 мобильных телефона и комплектующие к ним; с 21.04.2020 по 22.04.2020 – 3 мобильных телефона и комплектующие к ним; с 29.04.2020 по 30.04.2020 – 5 мобильных телефонов и комплектующие к ним; 08.05.2020 – спиртосодержащую жидкость; с 19.05.2020 по 27.05.2020 – 6 мобильных телефонов и комплектующие к ним; 12.06.2020 – 3 мобильных телефона и комплектующие к ним; с 20.06.2020 по 29.06.2020 – 9 мобильных телефонов и комплектующие к ним; 14.07.2020 – 10 мобильных телефонов; 22.07.2020 – 11 мобильных телефонов.

При очередной попытке проноса через контрольно-пропускной пункт вышеуказанного ФКУ ИК-5 23.08.2020 в период времени с 07 часов 00 минут до 09 часов 31 минуты Кудриным В.В. по ранее достигнутой преступной договоренности с осужденным Б.А.С. и действуя в интересах последнего, он был остановлен и досмотрен сотрудниками оперативного отдела ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, в ходе которого изъяты 10 мобильных телефонов а именно: 1 телефон марки «Samsung» с IMEI №, №; 1 телефон марки «Huawei nova 2i» с IMEI №, №; 1 телефон марки «Xiaomi Mi Phone» с IMEI №, №; 1 телефон марки «Honor 7A» с IMEI №, №; 1 телефон марки «Xiaomi Redmi 7A» с IMEI №, №; 1 телефон марки «Sony Xperia»; 1 телефон марки «Samsung Galaxy A10» с IMEI №; №; 1 телефон марки «Xiaomi Mi 9T Pro» с IMEI №, №; 1 телефон марки «ZTE» с IMEI №, №; 1 телефон марки «Alcatel 5009D» с IMEI №, №, а также один WI-FI роутер «Huawei» IMEI № с сим-картой «Билайн» IMSI №, предназначавшиеся для осужденного Б.А.С.

Таким образом, Кудрин В.В., являясь должностным лицом - младшим инспектором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в период с 29.01.2020 по 23.08.2020, в разные дни указанного периода, из корыстной заинтересованности и побуждений, в целях личного незаконного обогащения, действуя умышленно, получил взятку лично в виде денег в сумме 226 600 рублей 00 копеек, что является крупным размером, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя Б.А.С., которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Кудрин В.В. вину признал частично, а именно в том, что в августе 2020 г. пытался пронести на территорию колонии мобильные телефоны, в получении взятки вину не признал.

В судебном заседании подсудимый Кудрин В.В. показал, что с 2017 года проходил службу в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю в должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. В его должностные обязанности входили надзор и контроль за осужденными отбывающими наказание, выявление и предотвращение административных правонарушений, преступлений. В 2019 году он осуществлял трудовую деятельность на постах № 6 и 7, комнате длительных свиданий и приеме передач и посылок осужденным. Для помощи в осуществлении деятельности ему был направлен осужденный Б. (П.)А.С., который выполнял обязанности грузчика. Через Б.А.С. к нему обратился осужденный С.К.В. с просьбой через человека на воле производить закупку продуктов и передавать осужденным потом через комнату передач. Данным человеком был Д.Г.В., который жил рядом с колонией, злоупотреблял алкоголем и не имел банковской карты. Он ответил, что подумает над предложением. Как сотруднику ему представляла ценность информация от осужденных для выявления преступлений. Он озвучил им свои условия, на что осужденные согласились. Он не считал, что это противозаконно и не считал взяткой, переводы. Номер телефона Д.Г.В. у него отсутствовал. С.К.В. сам связывался с Д.Г.В.. Он встречался с Д.Г.В. возле колонии и отдавал ему деньги наличными из своих личных средств, поскольку у него всегда при себе есть деньги. Д.Г.В. приносил в последствии на эти денежные средства передачи, тем осужденным которых назвали. При получении передачи, сотрудник колонии проверял положена ли передача и затем осужденный расписывался в картотеке. Передача продуктов допускается до 20 кг.

В 20-х числах августа 2020 г. ему позвонил Б.А.С. и сообщил, что у него есть информация в сфере поставки наркотических средств, за предоставление данной информации он (Кудрин) должен был доставить осужденному сотовые телефоны. С данного номера ему раньше звонил С.К.В. который был уже освобожден в августе 2020 года. Он согласился, поскольку сведения были для него интересны. В 2017 году осудили Т., у которого изъяли сотовый телефон, в котором были данные о поставке наркотических средств в ИК-5. За выявление данного преступления его наградили по итогам года медалью за отличие в службе. При попытке пройти через КПП он был остановлен и выдал запрещенные предметы, было отобрано объяснение и изъят сотовый телефон. Б.А.В. ему предлагал вознаграждение за эти действия, но он отказался, поскольку ему нужна была информация. Он узнал от сотрудника о переводе 18 000 рублей на свой счет якобы от Б.А.В.. Когда предоставлял детализацию в ней не было фамилии Б.А.В., перевод был от П.Е.В.. Он говорил, что предполагает, что это вознаграждение за доставку предметов, но это было лишь предположение. В дальнейшем от П.Е.В. поступило смс, о том, что перевод ошибочный и просили вернуть данные средства. Защитник ему объяснил, что нужно сделать для возврата данных средств, что нужно сходить в банк и написать заявление.

Показания П. (Б.)А.С. полагает не соответствующими действительности, на основании следующего. С момента входа на территорию колонии все сотрудники проходят досмотровые мероприятия группой. Строгие условия содержания (СУС) представляет собой помещение на цокольном этаже, имеет входную дверь, после которой идет кабинет дежурного, отсекающая решетка, которая разделяет на два помещения спальные мета и комнату ПВР. Разделительная решетка имеет электромагнитные замки. Он как дежурный в СУС должен позвонить дежурному и тот откроет электронный замок, затем он откроет механический замок. Сам открывать решетку он не может, при этом должен присутствовать

ДПНК, младший инспектор. В СУС нельзя попасть без разрешения ответственного по колонии. Для прохождения туда необходимо сначала пройти досмотр в дежурной части, пройти локальный участок и две калитки. При этом дежурный, который находится за пультом, все видит. Когда лицо прибывает в СУС, то дежурный должен его досмотреть визуально и металлоискателем. При убытии лицо встречает сотрудник колонии и провожает в дежурную часть, где также он подлежит досмотру. В СУС когда он принимал смену, занимался просчетом карточек осужденных, которые там содержатся, проверкой документов.

По колонии сотрудники передвигаются в составе группы состоящей из 3 –х человек. Младший инспектор группы безопасности один не может передвигаться по колонии. Также он обеспечивался для несения службы газовым баллончиком и видеорегистратором перед убытием на пост. Видеорегистратор подлежал включению при выходе с дежурной части, все данные которые записывались за день потом проверял дежурный помощник начальника колонии.

Помещение СВН находилось в штабе, где дежурная часть, нужно пройти через 2 решетки и коридор, чтобы туда попасть. В помещение СВН запрещается заходить кому-либо, кроме дежурного помощника начальника колонии. Заместитель ДПНК исполняет те же обязанности, но находится в блоке ШИЗО, ПКТ. Слова Б.А.В. не соответствуют действительности, т.к. сотрудник в течении суток не покидает жилую зону и тем более отряд. Камера в СУС направлена на стол и там негде спрятаться. Проходить в отряд одному младшему инспектору запрещено. Все сотрудники колонии находятся на виду, уединиться не получится. Включение видеорегистратора обязательно. Запрещенные предметы бывают выявляют в колонии, также у осужденных есть сотовые телефоны. Данные телефоны могут попадать в колонию через промзону, и автотранспортном. Около 200-300 человек ежедневно возвращается из промзоны в колонию, их досмотр производится не качественно, на досмотре всего 2 человека.

С Б.А.В., Д.С.С., М.М.В. у него служебные отношения. Осужденный М.М.В. содержался на 14 отряде, выводился на промзону, красил автомобили, был задержан с запрещенным предметом. Б.А.В. помогал ему на комнате свиданий. Проводились обысковые мероприятия в отряде, он нашел у Д.С.С. сотовые телефоны и применял к нему физическую силу. У А.Д.С. также изымался сотовый телефон при проведении дневной проверки. Изъятие мобильных телефонов нигде не фиксировалось по указанию руководителя колонии.

01 апреля 2021 года его вызвал следователь СК Кумариташвили под предлогом возврата сотового телефона. При встрече присутствовали сотрудник УСБ Ч.Ф.С. и ФСБ, а также два гражданских лица. Ему вручили постановление о возбуждении уголовного дела, провели обыск по месту жительства, и затем задержали. Он сообщил об этом адвокату Кузьменко А.О. Для защиты его интересов был назначен адвокат Матаченко И.В. В ИВС в присутствии Ч.Ф.С. сотрудника ФСБ, и следователя с ним велась работа к даче показаний против адвоката Кузьменко. Ему поступали угрозы о том, что подкинут что-нибудь. Он понимал, что находясь под стражей, он не сможет защищаться. Под давлением он дал необходимые показания против адвоката Кузьменко А.О и отказался от его услуг. Адвоката Кузьменко А.О. не пускали к нему в ИВС до написания им отказа. Беседа проводилась без адвоката по назначению, и когда он согласился прибыл адвокат. Затем его отпустили на подписку о невыезде. 04 апреля 2021 г. он явился с следственный комитет и подписал протокол допроса от 01 апреля 2021 г. Затем он обращался по факту данных нарушений в прокуратуру, УМВД, но решение до сих пор не принято.

Ему поступали различные средства от 500 до 20 000 рублей на его карту с карты П.Е.В.. Он не знал о том, что она родственница Б.А.В.. Номер карты он сообщил через Б.А.В. С.К.В.. Его доход составляет 60000 рублей, также есть дополнительный заработок от охоты, рыбалки. Имеются долговые обязательства в размере 4 миллионов рублей. Он знал о том, что у него изымут сотовые телефоны, поскольку через КПП с ними невозможно пройти, поэтому согласился. Максимум что ему грозило – это наложение административного штрафа или увольнение. Другие мобильные устройства приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств не может пояснить откуда. П.Е.В. давала показания с разрешения супруга. Он действительно виделся с ней, чтобы поговорить, т.к. ему поступило от нее смс, что перевод совершен ошибочно, необходимо было узнать действительно ли это

так. После утвердительно ответа от нее, он перевел деньги назад. Смс он не видел, узнал о его наличии от адвоката. У него телефон был изъят и вернули через год, удалив с него всю информацию. Соглашение с адвокатом Кузьменко А.О. он заключил в декабре 2020.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, оглашены показания Кудрина В.В., данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого, в ходе очной ставки.

Из оглашенного протокола допроса Кудрина В.В. в качестве подозреваемого от 24 августа 2020 года с участием защитника Матаченко И.В. по назначению следует, что ему объявлено, что он подозревается в получении взятки от осужденного за пронос сотовых телефонов на территорию ФКУ ИК-5. Кудрин В.В. показал, что он проходит службу в должности инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю с 2016 года. В его обязанности входит осуществление надзора и контроля осужденных, и их содержанием в исправительном учреждении. В своей деятельности он руководствуется уголовный кодексом. Уголовно-исполнительным кодексом, ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы», Конституцией РФ, должностной инструкцией и ведомственными приказами.

Примерно в период с 17.08.2020 по 21.08.2020 с ним созвонился ранее ему знакомый Б.А.В., который попросил его пронести для него на территорию колонии сотовые телефоны, на что он (Кудрин) согласился. За это Б.А.В. сказал, что переведет на его банковский счет денежное вознаграждение в какой именно сумме он не сказал. Также он пояснил, что с ним созвонится девушка, у которой нужно будет забрать посылку с сотовыми телефонами. Затем 20.08.2020 на его счет поступили денежные средства от некой Елены Владимировны П. в размере 18000 рублей, он сразу понял, что денежные средства ему перевел Б.А.В. в качестве вознаграждения за пронос сотовых телефонов. Затем 21 августа 2020 ему позвонила ранее не знакомая девушка и спросила о том, когда она сможет ему передать посылку, на что он ответил, что может ее забрать примерно в 18 часов в городе, на что она предложила встретиться в названное им время в районе ЦРБ, а именно на пересечении улиц Киевской и Ленина в г. Советская Гавань. Подъехав в указанное время и к указанному месту, он увидел на парковке ранее незнакомую ему женщину с пакетом в руках, и он сразу понял, что разговаривал именно с ней. Подъехав, он забрал у нее черный пакет, которым был обмотан скотч лентой. На ощупь в пакете находилось, что-то твердое и квадратной формы. Что именно находилось в пакете она не сказала. Он спросил у нее кому передать данную посылку в колонии, на что она ответила, что к нему подойдет осужденный сам. Затем на следующий день в субботу, а именно 22.08.2020 он вышел на работу после отпуска. Затем 23.08.2020, то есть в воскресенье, заступая на службу примерно в 7 часов 20 минут, он начал проходить на территорию жилой зоны ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, по адресу: г. Советская Гавань ул. Кишиневская, д. 5, где на контрольно-пропускном пункте он был досмотрен младшим инспектором в присутствии оперуполномоченного ОСБ УФСИН России по Хабаровскому краю Ч.Ф.С. Ч.Ф.С. спросил что находится в обмотанном скотчем пакете, на что он ответил, что предположительно там находятся сотовые телефоны. Затем он вскрыл данный пакет и там лежали 10 сотовых телефонов и роутер. В содеянном раскаивается и вину признает полностью. /т. 3 л.д. 201-206/

Из оглашенного протокола допроса Кудрина В.В. в качестве подозреваемого от 19 декабря 2020 года с участием защитника Матаченко И.В. по назначению следует, что Кудрин В.В. от дачи показаний в настоящее время отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации. Выдал добровольно историю операций за период с 01 мая 2020 г. по 31.08.2020 г. по двум картам № и №. /т. 3 л.д. 216-219/

Из оглашенного протокола допроса Кудрина В.В. в качестве обвиняемого от 11 апреля 2021 года с участием защитника Матченко Е.А. по соглашению следует, что Кудрин В.В. виновным себя признает по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Кудрин В.В. показал, что признает, что в августе 2020 г. получил от осужденного Б.А.С. взятку в размере 21 000 рублей за пронос для него сотовых телефонов на режимную территорию ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. Подтверждает данные им показания 23 августа 2020 г. в качестве подозреваемого. /т. 4 л.д. 29-32/.

Из оглашенного протокола допроса Кудрина В.В. в качестве обвиняемого от 22 мая 2021 года с участием защитника Матченко Е.А. по соглашению следует, что Кудрину В.В. объявлено, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Кудрин В.В. виновным себя признает частично, по ч. 3 ст. 290 УК РФ, по факту проноса мобильных телефонов 23.08.2020 на режимную территорию ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. В остальной части обвинения не признает, желает воспользоваться правами, предусмотренными ст. 51 Конституции РФ. / том 4 л.д. 41-44/,

Из оглашенного протокола допроса Кудрина В.В. в качестве обвиняемого от 25 мая 2021 года с участием защитника Матченко Е.А. по соглашению следует, что Кудрину В.В. объявлено, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Кудрин В.В. виновным себя признает частично, по ч. 3 ст. 290 УК РФ, по факту проноса мобильных телефонов 23.08.2020 на режимную территорию ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. В остальной части обвинения не признает, желает воспользоваться правами, предусмотренными ст. 51 Конституции РФ./ том 4 л.д. 53-56/

Из оглашенного протокола допроса Кудрина В.В. в качестве обвиняемого от 28 июня 2021 года с участием защитника Матченко Е.А. по соглашению следует, что Кудрину В.В. объявлено, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Кудрин В.В. виновным себя признает частично, то есть по совершению преступления 23 августа 2020 г. Все остальные эпизоды не признает. Ранее данные показания подтверждает полностью. Желает воспользоваться правами, предусмотренными ст. 51 Конституции РФ./ том 4 л.д. 69-72/

Из оглашенного протокола очной ставки от 24 июня 2021 г. между Кудриным В.В. и Б.А.В. (в настоящее время П.) А.С. в присутствии защитника Матченко Е.А. следует, что:

Б.А.С. показал, что знает Кудрина В.В. как работника ФКУ ИК-5, неприязненных отношений с ним нет, оговаривать его не собирается. Он в конце января 2020 года обратился к Кудрину Владимиру с вопросом: «Можно ли пронести сотовую связь в учреждение ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю?» на что был дан ответ, что каждый пронос телефона будет стоить 2 500 рублей. Так и была достигнута договоренность о том, что за каждый пронесенный мобильный телефон будет выплачена сумма в размере 2500 рублей. В последствии с конца января 2020 года по конец августа 2020 года он перевел Кудрину В.В. общую сумму около 200 000 рублей, точно уже не помнит сколько, и за это Кудрин В.В. пронес ему мобильные телефоны, а также комплектующие-наушники, зарядки. Сколько именно телефонов Кудрин В.В. пронес не знает. Он переводил Кудрину В.В. денежные средства через приложение «Сбербанк онлайн», подключенного к расчетному счету его жены.

Кудрин В.В. показал, что знает Б.А.С. как бывшего осужденного ФКУ ИК-5, неприязненных отношений с ним нет, оговаривать его не собирается. Кудрин В.В. данные показания не подтвердил, от дачи показаний отказался. /т. 3 л.д. 191-193/

После оглашенных показаний Кудрин В.В. показал, что в данных допросах указывались обвинения только про 23 августа 2020 г., поэтому он признавал свою вину. Показания давал добровольно, в присутствии защитника, с протоколом знакомился, замечаний не имел. Матаченко И.В. защищал его по назначению. Только в ноябре 2020 г. вручили постановления о возбуждении других уголовных дел. Показания в ходе очной ставки подтверждает. У Е.Т.С. он забирал пакет один раз. С показаниями П.Е.В. не согласен. Он знал о поступлении денег и сразу отказался от вознаграждения. Он мог только предполагать, что это за 18 000 рублей. Не вернул раньше эти средства, т.к. не знал как это сделать. С Д.С.С. он вовсе не встречался. Он знал о том, что в пакете, который он пытался пронести на территорию колонии находились сотовые телефоны и сообщил об этом сотруднику ОСБ.

Свидетель П. (Б.) А.С. в судебном заседании показал, что отбывал наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю с 03 сентября 2015 года по приговору Саратовского областного суда от 09.10.2006 по ст. 105 ч. 2 п. «а, ж, з, к», ст. 162 ч. 4, ст. 167 УК РФ, осужден к 18 годам строгого режима. Освободился 16.06.2021 года по отбытию

срока наказания. Кудрин В.В. был в колонии дежурным в комнате свидания. В период отбытия наказания он П. (Б.) А.С. работал вместе с Кудриным В.В. в комнате свиданий с 2019 года. Он обратился к Кудрину В.В. с просьбой возможно ли пронести за денежные средства мобильные телефоны в колонию. Кудрин В.В. на его предложение согласился, указал стоимость за один телефон, дал свой номер телефона. Сотовые телефоны им собирались на сайтах Юла, Авито, приобретались в магазинах. Кудрин В.В. выполнял данные услуги с января 2020 по август 2020 года, до момента своего задержания 23 августа 2020 г. 22 либо 21 августа он сделал 2 денежных перевода Кудрину В.В. в общем размере 21000 рублей, один перевод был на 18 000 рублей, другой - 3000 рублей. Последняя партия телефонов состояла из 10 телефонов и вай фай роутера: «Ксиоми Ми 6»; «Редми Ноут 9», «Самсунг А 10», «Алкатель», «Мэйзу», «Сони Эриксон», вай фай роутер модели «Хуавэй», 2 новых штуки «Хонер 7 А». Сотовая связь на территории учреждения запрещена. В общем он перевел за данные услуги Кудрину В.В. около 200 000 рублей денежных средств. В одной посылке могло находиться до 10 мобильных устройств. Точное количество телефонов сказать сейчас не сможет. В основном передачи были от смены до смены Кудрина, тот дежурил сутки через трое. Посылки с телефонами Кудрин В.В. отдавал ему на территории колонии, сам их приносил в распоряжение отряда, осуществляя обход. В помещении вещевой коптерки, где хранятся вещи, в основном осуществлялась передача сотовых телефонов, либо он сам их забирал, когда Кудрин В.В. дежурил в отряде со злостными нарушителями, телефоны лежали в бытовом столе, который был в слепой зоне. Он также работал старшим дневальным 5 отряда не официально, поскольку не имел иска.. Камера в отряде установлена в коридоре, в жилой зоне, кухне, каптерке камеры нет. Один раз кроме мобильных телефонов он приобрел грелку со спиртосодержащей жидкостью. За это он перевел вознаграждение Кудрину в размере 10 000 рублей. Он с помощью имеющегося у него мобильного телефона, номер №, зарегистрирован на супругу, переводил денежные средства Кудрину В.В. согласно договоренности по 2 500 рублей за один телефон с зарядным устройством и наушниками. У Кудрина В.В. был в пользовании телефонный номер компании МТС, последние цифры которого заканчиваются на 9492. Им Кудрину В.В. осуществлялись лично переводы от 3 000 рублей до 25 000 рублей с помощью сбербанк онлайн, с карты супруги П.Е.В. на счет Кудрина В.В. Другие осужденные знали о том, что у него (П.) А.С. имеется возможность пронести на территорию колонии запрещенные предметы. Он в свою очередь обратился к находящемуся на свободе знакомому Д.С.С. за помощью в покупке мобильных телефонов. Когда все мобильны телефоны были собраны, он звонил и сообщал об этом Кудрину В.В., и тот встречался и забирал посылки. За период отбывания наказания он привлекался к дисциплинарной ответственности, но Кудрин не был инициатором привлечения его к ответственности. Он сообщал сотруднику УСБ Ч.Ф.С., о том, что Кудрин за вознаграждение занимается проносом телефонов в колонию, данные факты были неоднократно. Первое сообщение он сделал до задержания Кудрина В.В. Сообщения делал добровольно по своей инициативе. Он подавал несколько заявлений о даче взятки Кудрину. В ходе расследования дела открывались новые обстоятельства и он подавал заявления. Он числился на строгих условиях одно время, Кудрин звонил ему по внутренней связи по телефону и спрашивал может ли он прийти, он выбирал момент, когда в дежурной части на вахте поменьше народу, когда по лагерю пошли на обход во время обеда, подходил к калитке, называл калитку и его пропускали, он заходил в помещение СУСа, забирал сотовые телефоны и уходил. В ИК-5 проходить на локальный участок просто. 23 августа 2020 его изолировали от других осужденный администрация колонии, поскольку опасались за его жизнь, т.к. телефоны принадлежали различным осужденным, затем вынесли постановление о безопасном месте, и он от туда был освобожден. Его супруга П.Е.В. видела переводы, но не знала, куда и кому он производит их, эту карточку он просил сделать для себя, и пользовался ею только он. Пароль от сбербанк онлайн ему сказала жена. Карточка была одна, она несколько раз перевыпускалась. Решил обратиться с данной просьбой к Кудрину, поскольку работал с ним в комнате свиданий и досмотра. Несколько раз сам забирал посылки и передачи для осужденных с мобильными устройствами, решил поинтересоваться об этом у Кудрина и достигли договоренности. Часть телефонов он передавал для осужденных которые их заказали, другие для себя и в последующем распродавал. Осужденные переводили ему на карту денежные средства, он сообщал номер карты, а он потом переводил деньги Кудрину. С осужденных за это он мог брать от 3000 до 5000 рублей, 2500 рублей переводил Кудрину. Д.С.С. он отдавал за помощь 300- 400 рублей. В основном он переводил

деньги через сбербанк онлайн Кудрину по номеру телефона, после того, когда телефоны были переданы ему на руки. Все было 14 посылок согласно материалов уголовного дела.

По ходатайству защиты, в связи с наличием противоречий, оглашены показания свидетеля П. (Б.) А.С., данные в ходе предварительного расследования.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Б. (П.) А.С. от 24.08.2020 г., данного на следствии следует, что примерно с 2015 года он отбывал наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, расположенной по адресу: г. Советская Гавань, ул. Кишеневская, д. 5. Так около года назад он лично познакомился с инспектором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 Кудриным Владимиром. С этого времени он периодически поддерживал с ним общение. Примерно 19.08.2020, используя сотовый телефон, который имелся в его распоряжении, он связался с Кудриным, который в этот период времени был в отпуске. В ходе их телефонного разговора Кудрин сказал ему, что выходит из отпуска 22.08.2020, после он попросил Кудрина пронести на территорию колонии посылку с сотовыми телефонами и роутером, за денежное вознаграждение, на что тот согласился. За это он перевел ему сумму в размере 18 тысяч рублей, пообещав, что переведет еще. Перевод он осуществил на банковский счет Кудрина привязанного к номеру сотового телефона №, который тоже принадлежит Кудрину. Также он сообщил ему, что с ним созвонится знакомая осужденного А.Д.С. и передаст ему вышеуказанные предметы. Пояснил, что предварительно он попросил А.Д.С. о том, чтобы его знакомая Е.Т.С. встретила посылку с сотовыми телефонами и передала ее Кудрину. В связи с этим он так же сообщил Е.Т.С. номер телефона Кудрина по которому ей нужно было с ним связаться и передать посылку с 10 сотовыми телефонами и роутером. Также к некоторым телефонам прилагались зарядные устройства и наушники. В ходе телефонного диалога с Кудриным он сказал ему, что данную посылку нужно будет забрать в городе Советская Гавань 21.08.2020 примерно в 18 часов 00 минут. Также он попросил А.Д.С. передать Е.Т.С. сведения о том, что посылку Кудрину нужно будет передать 21.08.2020 примерно в 18 часов 00 минут, о месте встречи Кудрин и Е.Т.С. должны были договориться сами. В тот же день сам Кудрин написал ему сообщение о том, что он все забрал. На следующий день, то есть 22.08.2020 он перевел Кудрину еще 3 тысячи рублей, так же на его банковский счет. О том, когда именно он должен был пронести данную посылку он не знал. Денежные средства он переводил с банковского счета, который зарегистрирован на его супругу П.Е.В.. Супруга о данных переводах была осведомлена и не возражала против них. Так как он фактически пользовался ее банковским счетом с ее разрешения. Денежные транзакции он осуществлял посредством сотового телефона, который имелся в его распоряжении. В настоящее время, данный сотовый телефон им утерян. /т. 3 л.д. 136-138/

После оглашенных показаний свидетель П. (Б.) А.С. подтвердил показания данные на следствии, показания давал добровольно. При данном допросе рассказал только о событиях в августе 2020 г., поскольку об этом были вопросы и 23 августа произошло задержание подсудимого. В дальнейшем дополнял свои показания. Следователь понимал, что могли быть другие факты, можно было взять распечатки, поэтому он рассказал про все эпизоды взяток.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Б.А.С. от 19.12.2020, следует, что он является осужденным и отбывает наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. В данной колонии он познакомился с сотрудником отдела безопасности Кудриным Владимиром. Он с ним познакомился примерно летом 2018 года. Тогда он был трудоустроен в комнате длительных свиданий, в должности старшего дневального, Кудрин в то время там осуществлял досмотр посылок и передач. В ходе его (Кудрина В.В.) и его (Б.А.С.) деятельности, так как они долгое время проводили рядом, у них завязалось общение. В дальнейшем, он стал присматриваться к нему, как к «компаньону», а именно, можно ли ему (Кудрину В.В.) будет предложить, чтобы он за денежные вознаграждения проносил ему (Б.А.В. А.С.) сотовые телефоны. Таким образом, примерно в январе 2020 года, когда Кудрин уже не дежурил на комнате свиданий, он подошел к нему и предложил, чтобы он (Кудрин В.В.) проносил ему (Б.А.С.) сотовые телефоны, а он ему будет платить за это денежные средства, Кудрин согласился. Когда он ему это предлагал, то на него никак не давил, не угрожал. Кудрин В.В. принял это решение добровольно. Они сразу

обговорили условия их сотрудничества. Кудрин В.В. сказал, что пронос каждого сотового телефона (плюс зарядка и наушники) стоят 2500 рублей, цена за пронос дополнительных комплектующих оговариваются отдельно. Кудрин дал ему для связи сотовый телефон № и пояснил, что к этому номеру привязан «онлайн банк Сбербанк» и можно переводить на этот счет, привязанный к номеру денежные средства. Он в свою очередь дал Кудрину свой № и пояснил, что будет переводить деньги через «онлайн банк Сбербанк». Очередность оплаты (до заноса или после, частями или сразу) они не оговаривали. Когда он Кудрину предлагал сотрудничество, то не думал сам и не говорил Кудрину, что это будет на постоянной основе. После он пояснил, что Кудрину на воле нужно будет встречаться с бывшим осужденным их учреждения Д.С.С. и тот Кудрину, будет передавать сотовые телефоны. Он пояснил Кудрину, что в этот раз нужно будет пронести 6 сотовых телефонов и различные комплектующие к ним. Кудрин пояснил, что хочет за данную услугу 15 000 рублей. В этот раз, он перевел ему сумму частями. Первый перевод он совершил 01.02.2020 через онлайн банк, перевел Кудрину со счета его супруги П.Е.В. денежные средства в размере 8000 рублей. Следующую часть платежа он решил совершить после реализации им сотовых телефонов осужденным. Буквально через день или два, после того, как Д.С.С. передал телефоны Кудрину, последний ему позвонил и сообщил, что передал посылку с телефонами Кудрину. Так же ему позвонил Кудрин и пояснил, что забрал вышеуказанную посылку. Он пояснил, что сам свяжется и скажет каким образом ему передаст указанные сотовые телефоны. В дальнейшем, в период с 01.02.2020 по 05.02.2020, когда Кудрин находился на суточном дежурстве. Насколько он помнит, в тот период он дежурил в отряде № 15 СУС. В течение дня, но скорее всего в вечернее время в период с 19 до 22 часов, когда он находился в расположении отряда № 5 позвонил ему, и сказал чтобы он подошел в СУС. Придя туда, Кудрин передал ему, находясь в слепой зоне помещения полиэтиленовый сверток с телефонами и комплектующими. После он сразу ушел к себе в отряд. В этом свертке находились, как он и сказал 6 сотовых телефонов и комплектующие к ним. Телефоны были различных марок, какие именно не помнит, но точно смартфоны, сенсорные. Все эти телефоны он в последующем продал осужденным данного ИУ. В дальнейшем 05.02.2020, когда он реализовал телефоны, он перевел Кудрину недостающие 7 000 рублей, то есть всего 15 000 рублей. В последующие разы, когда Кудрин проносил ему сотовые телефоны, схема была аналогичная, менялось только количество телефонов, сумма и место, где он ему их передавал. Пояснил, что до того, как он договорился с Кудриным о сотрудничестве, примерно в декабре 2019 года освободился из их учреждения его товарищ Д.С.С.. После освобождения они также поддерживали сотовую связь. С Д.С.С. они знакомы давно, вместе отбывали наказание в ФКУ ИК-5. У них завязались нормальные доверительные отношения. Примерно в январе 2020 года он с ним созвонился и попросил его об услуге, чтоб он время от времени собирал у себя различные сотовые телефоны, а именно покупал их и получал в посылках, а после будет передавать одному из сотрудников учреждения, с которым он собирается договориться о сотрудничестве. Д.С.С. ответил согласием. Для этих целей Д.С.С. оставил ему номер счета, на который необходимо было переводить деньги за телефоны, которые Д.С.С. для него покупал. Карта была открыта на имя его (Д.С.С.) сестры Таисии Ивановы К. Как таковых вознаграждений он Д.С.С. не обещал, переводил ему время от времени небольшие суммы денег в размере 300-600 рублей. В последующем, он пояснил Д.С.С., что передавать телефоны он будет Кудрину Владимиру. Д.С.С. знаком с Кудриным, знает его как инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. Почти все последующие разы, когда Кудрин проносил ему сотовые телефоны, это делалось через Д.С.С.. /т. 3 л.д. 139-142/

После оглашенных показаний свидетель П. (Б.) А.С. подтвердил показания данные на следствии, показания давал добровольно, знакомился с протоколом допроса, все указано верно, допрос указывался с его слов. При допросе рассказал про события в период с 01 по 05 февраля 2020 г. поскольку допрос был длительный, в другой раз давал показания про другие события.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Б.А.С. от 17.03.2021 г. следует, что он полностью подтверждает все ранее данные показания в качестве свидетеля по данному уголовному делу. Всего им в 2020 году Кудрину В.В. были даны взятки четырнадцать раз за пронос Кудриным В.В. сотовых телефонов на территорию жилой зоны ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Первая дача взятки происходила следующим образом.

Так, он примерно в конце января 2020 года, числа 29-30, решил обратиться к сотруднику ФКУ ИК-5 Кудрину Владимиру Вячеславовичу, чтобы договориться с ним о том, чтобы Кудрин пронес для него за деньги внутрь колонии сотовые телефоны. Он подошел к Кудрину на территории колонии, начал с ним разговор насчет проноса сотовых телефонов. По ходу разговора он понял, что Кудрин понимает, о чем разговор. Уже тогда он спросил его напрямую – может ли он (Кудрин) пронести для него (Б.А.В.) сотовые телефоны, а он (Б.А.В.) за это заплатит ему (Кудрину) деньги, на что он согласился. Тогда же он с ним обсудил то, как это все будет происходить. Кудрин сказал, что за пронос в колонию одного телефона надо будет заплатить 2 500 рублей. Деньги за пронос дополнительных комплектующих – зарядка, наушники, обговаривалась отдельно. Кудрин дал ему номер своего сотового телефона. Он сказал, что к этому номеру телефона у него привязана банковская карта по «сбербанк онлайн» и что деньги за пронос телефонов нужно переводить на данную карту. Он со своей стороны дал ему (Кудрину) свой номер сотового телефона – №, сказал Кудрину, что деньги за пронос телефонов будет переводить с этого номера через «сбербанк онлайн». Тогда очередность оплаты они не обговаривали. Обычно он платил ему частями – за пару дней до проноса им телефонов в колонии переводил ему на счет задаток, через несколько дней после того, как он проносил телефоны и через несколько дней после того, как он продавал эти телефоны внутри колонии. Он тогда же объяснил Кудрину, что на воле ему нужно будет встретиться с бывшим осужденным их колонии – Д.С.С., который передаст ему телефоны. Он сказал Кудрину, что надо будет пронести 6 сотовых телефонов и разные комплектующие к ним. Кудрин сказал, что за пронос данных телефонов ему нужно заплатить всего 15 000 рублей. Данные деньги он перевел ему частями. Первый раз он перевел ему (Кудрину) 1 февраля 2020 года на его банковскую карту через «сбербанк онлайн» со счета своей супруги П.Е.В. деньги в размере 8 000 рублей. Следующую часть денег он решил перевести Кудрину после реализации им сотовых телефонов осужденным. Примерно через день или два после того, как Д.С.С., передал телефоны Кудрину, он позвонил и сообщил, что передал «посылку» с телефонами Кудрину. Также ему позвонил Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанную «посылку». Он сказал, что сам с ним свяжется и скажет каким образом ему передаст указанные сотовые телефоны. В дальнейшем, с 1 по 5 февраля 2020 года, когда Кудрин находился на суточном дежурстве. Насколько он помнит, в тот период он дежурил в отряде № 15, СУС. В течение дня, но скорей всего в вечернее время в период с 19 до 22 часов, когда он находился в расположении отряда № 5, Кудрин совершил дозвон с внутреннего телефона на телефон моего отряда № 5 и сказал ему (Б.А.В.), чтобы он (Б.А.В.) подошел в СУС. Придя туда, Кудрин передал ему (Б.А.В.), находясь в слепой зоне помещения полиэтиленовый сверток с телефонами и комплектующими. После он сразу ушел к себе в отряд. В этом свертке находились, как он и сказал 6 сотовых телефонов и комплектующие к ним. Телефоны были различных марок, какие именно не помнит, но точно смартфоны, сенсорные. Все эти телефоны он в последующем продал осужденным данного ИУ. Кому именно продал, он уже не помнит. Через некоторое время, 5 февраля 2020 года, когда он продал телефоны, то перевел Кудрину недостающие 7 000 рублей, то есть всего 15 000 рублей.

Вторая дача взятки происходила следующим образом.

Примерно в середине февраля 2020 года, числа 17-20, он обратился к сотруднику данной колонии Кудрину Владимиру, позвонив последнему на сотовый телефон № с просьбой, чтобы Кудрин пронес на территорию жилой зоны данной колонии сотовые телефоны в количестве 8 штук и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и передал их ему, пронеся в жилую зону данной колонии, Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 20 000 рублей. Он согласился на его условия. Пронос каждого сотового телефона (плюс зарядка и наушники) стоил 2 500 рублей, цена за пронос дополнительных комплектующих Кудриным оговаривалась отдельно. Он спросил у Кудрина, как может перевести ему деньги. Кудрин сказал, чтобы он (Б.А.В.) перевел ему деньги через онлайнбанк «Сбербанк» по его номеру телефона №. Очередность оплаты они не оговаривали, но обычно оплачивал он услуги Кудрина частями: часть за пару дней до заноса (задаток), далее сразу после заноса, и через несколько дней, после того как продаст телефоны в колонии. В этот раз, он перевел ему сумму частями. Первый перевод он

совершил 20 февраля 2020 года через «онлайн банк», перевел Кудрину со счета своей супруги П.Е.В. деньги в размере 9 000 рублей. Следующую часть платежа он решил совершить после реализации сотовых телефонов осужденным. Он сказал Кудрину, что на сотовый номер телефона последнего позвонит бывший осужденный их колонии Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Вышеуказанные сотовые телефоны в количестве 8 штук и комплектующие были заранее собраны и находились у Д.С.С., так как последний регулярно собирал для него сотовые телефоны различными способами. Как были приобретены данные телефоны он уже не помнит. Буквально через день или два после того, как Д.С.С. передал телефоны Кудрину, то ему (Б.А.В.) позвонил и сообщил, что передал «посылку» с телефонами Кудрину. Также ему позвонил Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанную «посылку». Кудрин сказал, что сам с ним свяжется и скажет каким образом ему передаст указанные сотовые телефоны. В дальнейшем, в период с 21 по 25 февраля 2020 года, когда Кудрин находился на суточном дежурстве. Насколько он помнит, в тот период он дежурил в отряде № 15, СУС. В течение дня, но скорей всего в вечернее время в период с 19 до 22 часов, когда он (Б.А.В.) находился в расположении отряда № 5, Кудрин совершил дозвон с внутреннего телефона на телефон его отряда № 5 и сказал, чтобы он подошел в СУС. Придя туда, он передал ему, находясь в слепой зоне помещения полиэтиленовый сверток с телефонами и комплектующими. После он (Б.А.В.) сразу ушел к себе в отряд. В этом свертке находились 8 сотовых телефонов и комплектующие к ним. Телефоны были различных марок, какие именно не помнит, но точно смартфоны, сенсорные. Все эти телефоны он в последующем продал осужденным данной колонии. Кому именно продал уже не помнит. Через некоторое время, 28 февраля 2020 года, когда продал телефоны, он перевел Кудрину недостающие 11 000 рублей, то есть всего 20 000 рублей.

Третья дача взятки происходила следующим образом.

Примерно в начале марта 2020 года, числа 7-10, он обратился к сотруднику данной колонии Кудрину Владимиру, позвонив ему на его сотовый телефон с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зоны данной колонии сотовые телефоны в количестве 2 штук и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и передал их ему, пронеся в жилую зону колонии. Также он просил дополнительные комплектующие и аксессуары к телефонам, либо дополнительные зарядки, а возможно и Wi-Fi роутер, но точно уже не помнит. Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 7000 рублей. Он согласился на условия Кудрина. Пронос каждого сотового телефона (плюс зарядка и наушники) стоил 2 500 рублей, цена за пронос дополнительных комплектующих Кудриным оговаривалась отдельно. Он спросил у Кудрина, как ему перевести деньги, а Кудрин сказал, чтобы он (Б.А.В.) перевел ему деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. В этот раз он 11 марта 2020 года через онлайн банк перевел Кудрину со счета своей супруги деньги в размере 7000 рублей, то есть всю сумму целиком. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит бывший осужденный колонии Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Вышеуказанные сотовые телефоны в количестве 2 штук и комплектующие были заранее собраны и находились у Д.С.С.. После того, как Д.С.С. передал телефоны Кудрину, он ему позвонил и сообщил, что передал «посылку» с телефонами Кудрину. Также ему позвонил Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанную «посылку». Кудрин сказал, что сам с ним свяжется и скажет каким образом передаст указанные сотовые телефоны. В дальнейшем, примерно в период с 12 по 17 марта 2020 года (это даты, когда Кудрин заступал на суточные дежурства) насколько он помнит, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном дежурстве. Он дежурил в СУС, отряд № 15. В течение дня, но скорей всего в вечернее время в период с 19 до 22 часов он находился в расположении отряда № 5. Кудрин совершил дозвон с внутреннего телефона на телефон его (Б.А.В.) отряда № 5 и сказал ему, чтобы он подошел в СУС. Придя туда Кудрин передал ему полиэтиленовый сверток с телефонами и комплектующими. После он сразу ушел к себе в отряд. В этом свертке находились 2 сотовых телефона и комплектующие к ним. Телефоны были различных марок, какие именно не помнит, но точно смартфоны, сенсорные. Все эти телефоны он в последующем продал осужденным данной колонии.

Четвертая дача взятки происходила следующим образом.

Примерно в середине марта 2020 года, числа 15, он обратился к сотруднику данной колонии Кудрину Владимиру, позвонив на его сотовый телефон с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зоны данной колонии сотовые телефоны в количестве 7 штук и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и передал их ему, пронеся в жилую зону колонии. Также он просил дополнительные комплектующие и аксессуары к телефонам, либо дополнительные зарядки. Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 19 500 рублей. Он согласился на его (Кудрина) условия. Пронос каждого сотового телефона (плюс зарядка и наушники) стоили 2 500 рублей, цена за пронос дополнительных комплектующих Кудриным оговаривалась отдельно. Он спросил у Кудрина, как может перевести ему деньги, а Кудрин сказал, чтобы он (Б.А.В.) перевел деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. В этот раз, он перевел ему сумму частями. Первый перевод он совершил 18 марта 2020 года через онлайн банк, перевел Кудрину со счета своей супруги деньги в размере 10 000 рублей. Следующую часть платежа он решил совершить после реализации им сотовых телефонов осужденным. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит бывший осужденный Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Буквально через день или два после того, как Д.С.С. передал телефоны Кудрину, он позвонил и сообщил, что передал «посылку» с телефонами Кудрину. Также ему (Б.А.В.) позвонил Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанную «посылку». В дальнейшем 20 марта 2020 года, когда Кудрин находился на суточном дежурстве в отряде № 15 СУС. В течение дня, но скорей всего в вечернее время в период с 19 до 22 часов, когда он находился в расположении отряда № 5, Кудрин совершил дозвон с внутреннего телефона на телефон его отряда № 5 и сказал ему, чтобы он подошел в СУС. Придя туда Кудрин передал ему, находясь в слепой зоне помещения полиэтиленовый сверток с телефонами и комплектующими. После он сразу ушел к себе в отряд. В этом свертке находились 7 сотовых телефонов и комплектующие к ним. Телефоны были различных марок, какие именно не помнит, но точно смартфоны, сенсорные. Все эти телефоны он в последующем продал осужденным данной колонии. На следующий день 21 марта 2020 года, когда он продал телефоны, перевел Кудрину недостающие 9 500 рублей.

Пятая дача взятки происходила следующим образом.

Примерно 8 апреля 2020 года он обратился к сотруднику колонии Кудрину Владимиру, позвонив на его сотовый телефон с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зоны данной колонии сотовые телефоны в количестве 2 штук и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и передал их ему, пронеся в жилую зону колонии. Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 5 000 рублей. Он (Б.А.В.) согласился на его условия. Пронос каждого сотового телефона (плюс зарядка и наушники) стоили 2 500 рублей, цена за пронос дополнительных комплектующих Кудриным оговаривалась отдельно. Он спросил у Кудрина, как может перевести деньги. Кудрин сказал, чтобы перевел ему деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. В этот раз так как денег у него сразу не было он решил, что заплатит после заноса, когда ему отдадут деньги. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит бывший осужденный колонии Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Таким образом, вышеуказанные сотовые телефоны в количестве 2 штук были заранее собраны и находились у Д.С.С.. По сотовому телефону он 8 апреля 2020 года связался с Д.С.С., а последний сказал, что передал «посылку» с телефонами Кудрину. Также позвонил Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанную «посылку». Кудрин сказал, что сам с ним свяжется и скажет каким образом передаст указанные сотовые телефоны. В дальнейшем, примерно в период с 9 по 10 апреля 2020 года насколько он помнит, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном дежурстве. Он дежурил в отряде строгих условий содержания. В течении дня, но скорей всего в вечернее время в период с 19 до 22 часов он находился в расположении отряда. Кудрин позвонил на телефон его отряда № 5 и сказал, чтобы он подошел в СУС. Он (Б.А.В.) пришел к нему (Кудрину) в комнату, где он дежурил, там из-за пазухи он вытащил полиэтиленовый сверток с вышеуказанными сотовыми телефонами и передал их ему. После чего он (Б.А.В.) сразу же ушел к себе в отряд. В этом свертке находились 2 сотовых телефона и комплектующие к ним. Там находились сотовые телефоны различных марок, какие именно не помнит, но точно смартфоны, сенсорные. Все эти телефоны он в последующем продал осужденным данной

колонии. В последующем, примерно 10 апреля 2020 года со счета супруги перевел Кудрину 5000 рублей.

Шестая дача взятки происходила следующим образом.

Примерно с 27 по 28 апреля 2020 года он обратился к сотруднику колонии Кудрину Владимиру, позвонив ему на его сотовый телефон с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зону данной колонии сотовые телефоны в количестве 5 штук и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и передал их ему (Б.А.В.), пронеся в жилую зону колонии, Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 12 500 рублей. Он (Б.А.В.) согласился на его (Кудрина) условия. Пронос каждого сотового телефона (плюс зарядка и наушники) стоили 2 500 рублей, цена за пронос дополнительных комплектующих Кудриным оговаривалась отдельно. Он спросил у Кудрина, как может перевести ему деньги. Он сказал, чтобы перевел ему деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. В этот раз, он 28 апреля 2020 года через онлайн банк перевел Кудрину со счета своей супруги деньги в размере 10 000 рублей. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит бывший осужденный колонии Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Таким образом, вышеуказанные сотовые телефоны в количестве 5 штук и комплектующие были заранее собраны и находились у Д.С.С.. После того, как Д.С.С. передал телефоны Кудрину, он ему позвонил и сообщил, что передал «посылку» с телефонами Кудрину. Также ему позвонил Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанную «посылку». Он сказал, что сам с ним свяжется и скажет каким образом передаст указанные сотовые телефоны. В дальнейшем, примерно в период с 29 по 30 апреля 2020 года насколько он помнит, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном дежурстве. Он дежурил по жилой зоне колонии. В течение дня, но скорей всего в вечернее время в период с 19 до 22 часов он находился в расположении отряда № 5. Кудрин в это время совершал обход. Когда Кудрин был в его отряде и увидел его, он позвал его в каптерку, там из-за пазухи Кудрин вытащил полиэтиленовый сверток с вышеуказанными сотовыми телефонами и комплектующими и передал их ему (Б.А.В.). После чего он сразу же ушел. В этом свертке находились 5 сотовых телефонов и комплектующие к ним. Там находились сотовые телефоны различных марок, какие именно он не помнит, но точно смартфоны, сенсорные. Все эти телефоны в последующем продал осужденным данной колонии. В последующем, примерно 30 апреля 2020 года со счета супруги он перевел Кудрину еще недостающие 2 500 рублей, то есть всего 12 500 рублей.

Седьмая дача взятки происходила следующим образом.

Примерно с 19 по 20 апреля 2020 года он обратился к сотруднику Кудрину Владимиру, позвонив ему на его сотовый телефон с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зоны данной колонии сотовые телефоны в количестве 3 штук и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и передал их ему (Б.А.В.), пронеся в жилую зону колонии. Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 9 000 рублей. Он (Б.А.В.) согласился на его (Кудрина) условия. Пронос каждого сотового телефона (плюс зарядка и наушники) стоили 2 500 рублей, цена за пронос дополнительных комплектующих Кудриным оговаривалась отдельно, таким образом, он доплатил Кудрину 1 500 рублей за дополнительные комплектующие, какие именно не помнит. Он спросил у Кудрина, как можно перевести деньги. Кудрин сказал, чтобы он перевел ему деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. В этот раз, так как денег у него сразу не было, он решил, что заплатит ему после заноса, когда ему отдадут деньги за сотовые телефоны. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит бывший осужденный колонии Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Таким образом, вышеуказанные сотовые телефоны в количестве 3 штук и комплектующие были заранее собраны и находились у Д.С.С.. После того, как Д.С.С. передал телефоны Кудрину, он ему (Б.А.В.) позвонил и сообщил, что передал «посылку» с телефонами Кудрину. Также ему позвонил Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанную «посылку». Он сказал, что сам с ним свяжется и скажет каким образом передаст указанные сотовые телефоны. В дальнейшем, примерно в период с 21 по 22 апреля 2020 года насколько он помнит, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном

дежурстве. Он дежурил по жилой зоне колонии. В течение дня, но скорей всего в вечернее время в период с 19 до 22 часов он находился в расположении отряда № 5. Кудрин в это время совершал обход. Когда он был в его отряде и увидел его, то позвал в каптерку, там из-за пазухи он вытащил полиэтиленовый сверток с вышеуказанными сотовыми телефонами и комплектующими и передал их ему. После чего он сразу же ушел. В этом свертке находились, 3 сотовых телефона и комплектующие к ним. Там находились сотовые телефоны различных марок, какие именно не помнит, но точно смартфоны, сенсорные. Все эти телефоны он в последующем продал осужденным данной колонии. В последующем, примерно в период с 22 по 25 апреля 2020 года со счета супруги он перевел Кудрину 9000 рублей.

Восьмая дача взятки происходила следующим образом.

У него 16 мая 2020 года был день рождения, в связи с этим он решил в этот день выпить спиртного. Так как в колонии осужденным употреблять алкоголь и иметь его у себя запрещено, то он решил обратиться к сотруднику данной колонии Кудрину Владимиру, чтобы он пронес на территорию колонии спирт и передал его ему. Для этого, в начале мая 2020 года он созвонился с Д.С.С. по номеру телефона № и попросил его купить для него медицинский спирт, после перелить его в грелку, а после передать Кудрину Владимиру. Д.С.С. ответил, что нет проблем, сделает это для него. Он примерно в начале мая перевел Д.С.С. деньги через онлайн банк «Сбербанк» со счета своей супруги П.Е.В. на карту сестры Д.С.С. - К.Т. в размере примерно 4 000-5000 рублей для того, чтобы он купил грелку и спирт. После чего, примерно 6 мая 2020 года он созвонился с Кудриным с просьбой, чтобы последний пронес на территорию жилой зоны данной колонии грелку, наполненную спиртом. Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 10 000 рублей. Он (Б.А.В.) согласился на его (Кудрина) условия. Он спросил у Кудрина, как может перевести ему деньги, а Кудрин сказал, чтобы перевел ему деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. В этот же день с номера банковской карты своей жены П.Е.В. он перевел Кудрину деньги в размере 7 000 рублей. Перевел ему на его банковский счет, который привязан к его вышеуказанному номеру телефона. Остальные деньги решил ему перевести позже, когда он передаст ему спирт. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит бывший осужденный колонии Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать «посылку». Примерно в этот же день, 6 мая 2020 года он (Б.А.В.) созвонился с Д.С.С. и тот сказал, что передал Кудрину медицинский спирт в грелке, и чтобы он ждал «посылку». В дальнейшем, примерно на следующий день 7 мая 2020 года насколько он помнит, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном дежурстве. Он дежурил по жилой зоне. В ночное время в период с 00 до 03 часов 8 мая 2020 года он находился в расположении отряда. Кудрин в этот промежуток осуществлял обход отрядов. Когда он зашел на его отряд № 5, он, увидев его, отозвал в каптерку отряда. Там из-за пазухи Кудрин вытащил грелку красного цвета и передал ее ему. После чего сразу же пошел дальше, чтоб не привлекать внимание. Он открыл крышку грелки и понюхал находившуюся там жидкость, по запаху определил, что это спирт. В последующем, примерно 8 мая 2020 года с вышеуказанного счета супруги он перевел Кудрину недостающие 3 000 рублей, то есть всего Кудрину в этот раз за данную услугу он заплатил 10 000 рублей. Пояснил, что данный спирт в дальнейшем он выпил вместе с другими осужденными, с которыми поддерживал отношения. Данную грелку он просто закинул за ненадобностью в каптерку отряда № 5.

Девятая дача взятки происходила следующим образом.

Примерно 18 мая 2020 года он обратился к сотруднику данной колонии Кудрину Владимиру, позвонив ему на его сотовый телефон с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зоны данной колонии сотовые телефоны в количестве примерно 6 штук и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и передал их ему (Б.А.В.), пронеся в жилую зону колонии. Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 15 000 рублей. Он (Б.А.В.) согласился на его (Кудрина) условия. Пронос каждого сотового телефона (плюс зарядка и наушники) стоили 2 500 рублей, цена за пронос дополнительных комплектующих Кудриным оговаривалась отдельно. Таким образом, вышло всего 6 телефонов и комплектующие к ним. Он спросил у Кудрина, как можно перевести ему

деньги. Он сказал, чтобы он (Б.А.В.) перевел ему деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. В этот же день 18 мая 2020 года с номера банковской карты своей жены П.Е.В. он перевел Кудрину деньги в размере 7 500 рублей. Перевел ему на его банковский счет, который привязан к его вышеуказанному номеру телефона. Остальные деньги решил ему перевести позже, когда продаст телефоны. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит бывший осужденный ИУ Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Таким образом, вышеуказанные сотовые телефоны в количестве 6 штук были заранее собраны и находились у Д.С.С.. Через несколько дней по сотовому телефону он связался с Д.С.С., который сказал, что передал «посылку» с телефонами Кудрину. Также ему (Б.А.В.) позвонил Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанную «посылку». Он сказал, что сам с ним свяжется и скажет каким образом ему передаст указанные сотовые телефоны. В дальнейшем, примерно в период с 19 по 27 мая 2020 года насколько он помнит, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном дежурстве. Он дежурил по жилой зоне. В вечернее время в период с 19 до 22 часов он находился в расположении отряда. Кудрин в этот промежуток осуществлял обход отрядов. Когда он зашел на его отряд № 5, он (Кудрин) отозвал его (Б.А.В.) в каптерку отряда. Там из-за пазухи вытащил полиэтиленовый сверток с вышеуказанными сотовыми телефонами и передал их ему (Б.А.В.). После чего сразу же пошел дальше. В этом свертке находились, около 6 сотовых телефонов и комплектующих к ним. Там находились сотовые телефоны различных марок: «Ксиоми», «Хонор» и другие. 5 из вышеуказанных телефонов в последующем он продал осужденным данной колонии. Кому именно продал, он уже не помнит. В последующем, примерно в период с 20 мая по 01 июня 2020 с вышеуказанного счета супруги он перевел Кудрину недостающие 7 500 рублей, переводы осуществил в два-три раза, то есть всего Кудрину заплатил за данную услугу 15 000 рублей.

Десятая дача взятки происходила следующим образом.

Примерно 6-9 июня 2020 он обратился к Кудрину Владимиру, позвонив ему на его сотовый телефон № с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зоны данной колонии сотовые телефоны в количестве примерно 3 штук (точное количество не помнит) и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и передал их ему. Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 9 000 рублей. Он (Б.А.В.) согласился на его (Кудрина) условия. Пронос каждого сотового телефона стоил 2 500 рублей, цена за пронос остальных комплектующих Кудриным оговаривалась отдельно. Таким образом, вышло 3 телефона и какие-то комплектующие к ним. Он спросил у Кудрина, как можно перевести ему деньги. Кудрин сказал, чтобы он перевел деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. С номера банковской карты его жены П.Е.В. он 9 июня 2020 года перевел Кудрину деньги в размере 4 000 рублей. Перевел ему на его банковский счет, который привязан к его вышеуказанному номеру телефона. Остальные деньги решил ему перевести позже, когда продаст телефоны. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит бывший осужденный колонии Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Таким образом, вышеуказанные сотовые телефоны в количестве 3 штук были собраны и находились у Д.С.С.. В дальнейшем, через несколько дней с ним связался Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанные сотовые телефоны и комплектующие. Кудрин сказал, что сам свяжется и скажет каким образом ему передаст указанные сотовые телефоны. Насколько он помнит – 12 июня 2020 года, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном дежурстве. Он дежурил по жилой зоне. В вечернее время в период с 19 до 22 часов он находился в расположении отряда. Кудрин в этот промежуток осуществлял обход отрядов. Когда он зашел на его отряд № 5, то его (Б.А.В.) отозвал в каптерку. Там из-за пазухи вытащил полиэтиленовый сверток с вышеуказанными сотовыми телефонами и передал их ему. После чего сразу же пошел дальше, чтоб не привлекать внимание. В этом свертке находились около 3 сотовых телефонов и комплектующих к ним. Там находились сотовые телефоны марки «Ксиоми», «Хонор», «Самсунг», но может и ошибаться. Все вышеуказанные телефоны он в последующем продал осужденным данного ИУ. Кому именно продал, уже не помнит. На следующий день, то есть 13.06.2020 с вышеуказанного счета супруги он отправил Кудрину еще 5 000 рублей, то есть всего ему перевел за эту услугу 9 000 рублей.

Одиннадцатая дача взятки происходила следующим образом.

Примерно 18 июня 2020 года он обратился к сотруднику Кудрину Владимиру, позвонив ему на его сотовый телефон № с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зоны данной колонии сотовые телефоны в количестве примерно 9 штук и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и т.п. и передал их ему, пронеся в жилую зону колони. Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в размере 23 000 рублей. Он (Б.А.В.) согласился на его (Кудрина) условия. Пронос каждого сотового телефона стоил 2 500 рублей, цена за пронос остальных комплектующих Кудриным оговаривалась отдельно. Таким образом, вышло всего 9 телефонов и какие-то комплектующие к ним. Он спросил у Кудрина, как может перевести ему деньги. Он сказал, чтобы перевел ему деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. Очередность оплаты (до заноса или после, частями или сразу они не оговаривали). Примерно 18 июня 2020 года с номера банковской карты своей жены П.Е.В. он перевел Кудрину деньги в размере 15 000 рублей. Перевел ему на его банковский счет, который привязан к его вышеуказанному номеру телефона. Остальные деньги решил ему перевести позже, когда продаст телефоны. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит бывший осужденный колонии Д.С.С., и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать ему сотовые телефоны. Таким образом, вышеуказанные сотовые телефоны в количестве 9 штук были собраны и находились у Д.С.С.. В дальнейшем, через несколько дней с ним связался Кудрин и сказал, что забрал вышеуказанные сотовые телефоны и комплектующие. Он сказал, что сам с ним свяжется и скажет каким образом передаст указанные сотовые телефоны. В дальнейшем, примерно в период с 20 по 29 июня 2020 года насколько он помнит, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном дежурстве. Он дежурил по жилой зоне. В вечернее время в период с 19 до 22 часов он находился в расположении отряда. Кудрин в этот промежуток осуществлял обход отрядов. Когда он зашел на его (Б.А.В.) отряд № 5, то отозвал его (Б.А.В.) в каптерку отряда. Там из-за пазухи вытащил полиэтиленовый сверток с вышеуказанными сотовыми телефонами и передал их ему. После чего сразу же пошел дальше, чтоб не привлекать внимание. В этом свертке находились, около 9 сотовых телефонов и комплектующих к ним. Там находились сотовые телефоны различных марок: «Ксиоми», «Хонор», «Самсунг» и другие. Все вышеуказанные телефоны в последующем продал осужденным данного ИУ. В последующем, примерно 25 и 29 июня 2020 года с вышеуказанного счета супруги он перевел Кудрину недостающие 8 000 рублей, переводы осуществил в два раза.

Двенадцатая дача взятки происходила следующим образом.

Он 12 июля 2020 года также обратился к Кудрину, позвонив ему на его сотовый телефон с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зоны колонии сотовые телефоны в количестве 10 штук и передал их ему. Он сказал, что заплатит ему за это 25 000 рублей, Кудрин согласился. В тот же день с номера банковской карты своей жены П.Е.В. он перевел Кудрину деньги в размере 10 000 рублей. Перевел ему на его банковский счет, который привязан к его вышеуказанному номеру телефона. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит женщина по имени Татьяна, и они уже договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Примерно через день с ним связался Кудрин и сказал, что забрал сотовые телефоны в количестве 10 штук. Он сказал, что сам с ним свяжется и скажет каким образом ему передаст указанные сотовые телефоны. Насколько он помнит – 14 июля 2020 года, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном дежурстве. Он дежурил в отряде № 15 СУС. Примерно в 17 часов на стационарный телефон отряда № 5 позвонил Кудрин, он (Б.А.В.) взял телефон, так как знал, что он (Кудрин) в этот день дежурит и может с ним связаться. Кудрин сказала, чтобы он подошел к СУС и забрал «посылку». Он сразу направился на место. Он зашел в помещение дежурного по СУС и там Кудрин передал ему черный полиэтиленовый сверток прямоугольной формы. После чего он сразу ушел. В этом свертке находились 10 сотовых телефоном. Там находились сотовые телефоны марки «Итейл» в количестве 3 штук, «Ксиоми» 3 штуки и «Хонор» в количестве 4 штук. Все вышеуказанные телефоны он продал осужденным данной колонии. В этот же день с вышеуказанного счета супруги он отправил Кудрину еще 15 000 рублей, то есть всего ему перевел за его услугу 25 000 рублей.

Тринадцатая дача взятки происходила следующим образом.

Он 21 июля 2020 года обратился к Кудрину, позвонив ему на его сотовый телефон с просьбой, чтобы он пронес на территорию жилой зоны колонии сотовые телефоны в количестве примерно 11 штук и различные комплектующие к ним: зарядки, наушники и т.п., и передал их ему (Б.А.В.). Кудрин согласился и сказал, что хочет за данную услугу получить деньги в сумме 29 500 рублей. Он согласился на его (Кудрина) условия. Он (Б.А.В.) спросил у Кудрина, как может перевести ему деньги. Кудрин сказал, чтобы он перевел ему деньги через онлайн банк «Сбербанк» по его номеру телефона. Очередность оплаты (до заноса или после, частями или сразу) они не оговаривали. В тот же день с номера банковской карты его жены П.Е.В. он перевел Кудрину деньги в сумме 27 500 рублей. Перевел ему на его банковский счет, который привязан к его вышеуказанному номеру телефона. 2 000 рублей у него не хватало, поэтому решил перевести позже. Он сказал Кудрину, что на его сотовый телефон позвонит женщина по имени Татьяна, и они уже сами договорятся о месте и времени, чтобы встретится и передать сотовые телефоны. Насколько он помнит, Кудрин связался с ним в тот же день и сказал, что забрал вышеуказанные сотовые телефоны и комплектующие. Он сказал, что сам свяжется и скажет каким образом ему передаст указанные сотовые телефоны. Насколько он помнит – 22 июля 2020 года, но может ошибаться, Кудрин находился на суточном дежурстве. Он дежурил в отряде № 15 СУС. В вечернее время на стационарный телефон отряда № 5, где он (Б.А.В.) содержался, позвонил Кудрин, который сказал дневальному, чтобы он позвал его (Б.А.В.) в отряд СУС. Дневальный передал ему эту информацию, и он (Б.А.В.) сразу направился на место. Он зашел в помещение дежурного по СУС и там Кудрин передал ему черный полиэтиленовый сверток прямоугольной формы. После чего Б.А.В. сразу ушел. В этом свертке находились около 11 сотовых телефонов и комплектующих к ним. Там находились сотовые телефоны марки «Ксиоми», «Хонор», «Самсунг» и какие-то еще телефоны марки, которых уже не помнит. Данные сотовые телефоны видел А.Д.С.. Так как он ему сам показывал их, что получил «посылку». Все вышеуказанные телефоны он в последующем продал осужденным данной колонии. На следующий день с вышеуказанного счета супруги он отправил Кудрину еще 2 000 рублей, то есть всего ему перевел за его услугу 29 500 рублей. /т. 3 л.д. 143-156/

После оглашенных показаний свидетель П. (Б.) А.С. их подтвердил, показал, что он давал такие подробные показания на основании банковских выписок, ориентировался на переведенные суммы и говорил количество мобильных телефонов. Марки телефонов всегда были одинаковые, в основном были марки: Хуавэй, Хонор, Самсунг, Сони Эриксон, которые продаются на Авито, на Юле. Передача денег всегда была по определенной отработанной схеме, денежные средства с банковского счета он переводил за сутки выхода Владимира на работу. Номер телефона, куда он производил переводы за незаконные проносы мобильных телефонов был МТС, оканчивается на 9492, или наоборот, получателем был Владимир Вячеславович К. Этот номер телефона ему давал сам Кудрин. Кудрин ему озвучил, что пронос одного телефона на территорию ИК-5 будет стоить 2 500 рублей. Договаривались отдельно по комплектующим, допустим, было 5 телефонов и 8 зарядок, то есть 3 зарядки лишние, они уже по сумме оговаривались отдельно. Кудрин озвучивал ему сумму за данные комплектующие в разговоре лично. Последние 3 раза мобильные телефоны передавала Татьяна – знакомая бывшего осужденного А.Д.С.. С июня 2020 г. он с Д.С.С. перестал сотрудничать и сбором занимался А.Д.С.. Мог перепутать номер Кудрина, при ознакомлении не обратил на это внимание. Самая большая посылка была на 27 500 руб. за 11 телефонов. Он добровольно писал заявления с сообщением о преступлении, все в колонии знали о том, чем он занимается и когда Кудрина задержали, именно его пригласили в штаб и предъявили изъятые телефоны, он их опознал и подтвердил их принадлежность к своим. Подтвердил, что имеющиеся в материалах дела заявления с сообщениями о преступлении написаны им, однако в них не указал дату. Дополнил, что в СУС к Кудрину он проходил без досмотра, мог приходить в обеденное время, калитку открывали дежурные и пропускали его, при этом он называл свою фамилию. Его все знали, т.к. он работал в этом же СУСе старшим дневальным. К связисту может пройти любой осужденный, назвав свою фамилию и номер калитки, и войти в то помещение, на территории которого находится СУС, это можно сделать во время съема на работу в промзона, калитки открыты. В СУС имелись камеры, однако стол в котором он забирал телефоны был в слепой зоне, он в этом убедился, когда разговаривал с дежурным и видел все работающие камеры. Бывало он ошибочно производил переводы Кудрину с другой карты супруги и возвращал ей деньги со своей карты. При проведении опознания он вспомнил те из телефонов, которые принадлежали ему, телефоны были не

новые, имели сколы, покупались с рук, то есть имели отличительные признаки. После разговора с подсудимым и его адвокатом по его совету супруга обратилась в следственный комитет. Возвращенные денежные средства от Кудрина В.В. у супруги изъяли. Супруга у Кудрина В.В. ничего не покупала и не знала Кудрина пока он к ней не приехал с адвокатом.

Свидетель П.Е.В. в судебном заседании показала, что П. (Б.) А.С. приходится ей супругом с 2017 года и отбывал наказание в местах лишения свободы, где пользовался картой, и счетом ПАО «Сбербанк» открытыми на её имя в 2020 году, последние цифры карты 5746. У нее также имелся доступ к этому счету, имелся мобильный банк, затем установила приложение. Ей известно о том, что на данный счет поступали денежные средства, суммы были небольшие от 2000 до 3500 рублей, были также по 5000 рублей и 7000 рублей. Данные денежные средства принадлежали П. (Б.) А.С. и она ими не пользовалась. Денежные средства хранились на карте, всего их было около 200 000 рублей, затем средства переводились П.А.С. кому-то. На данный счет ей поступали денежные средства из социальной защиты, которые она переводила через мобильный банк на свою другую карту. С данной карты она делала переводы только себе, другие переводы выполнялись П.А.С. через сбербанк онлайн. Также по просьбе Б.А.С. она открыла на свое имя сим-карту, которую передала ему через посредника в 2019 году. У П.А.С. также был мобильный банк как и у нее. Карту, которой пользовался П.А.С. перевыпускали. Подсудимый Кудрин В.В. вместе с защитником по имени Александр приезжал к ней. Б.А.С. в тот период времени был закрыт в ШИЗО. Она разговаривала с ними в машине возле дома, адвокат говорил ей как нужно себя вести, что необходимо сообщить ему, если её вызовут к следователю, сообщил, что возбуждено уголовное дело. Адвокат говорил, что она должна перейти на сторону Кудрина В.В. и сказать следователю, что денежные средства в размере около 200 00 рублей ею переводились Кудрину В.В., поскольку тот занимается продажей рыбы, мяса. Кудрин В.В. был в машине и слышал их разговор, и подсказывал адвокату про рыбу. В свою очередь они обещали вернуть ей денежные средства переведенные с её карты, что являлось бы вознаграждением за данные показания. Ей приходило смс из мест лишения свободы в августе 2020 г. о том, что ей необходимо указать в сообщении, что ею ошибочно переводилась сумма в размере 18 000 рублей, и был указан номер телефона Кудрина В.В. В последующем данная сумма ей вернулась на карту, было указано, что зачисление ошибочного перевода. Она с защитником Кудрина В.В. встречалась два раза. Во второй раз защитник был один, предлагал также дать показания в их пользу. Она ответила, что подумает, затем по совету П.А.С. сообщила о данном факте следователю и выдала денежные средства, от предложения защитника отказалась. Больше никакие денежные средства ей не возвращались. П.А.С. ей рассказывал о том, что Кудрин В.В. занимается проносом телефонов за денежные средства в исправительную колонию № 5 и что денежные средства с помощью ее карты переводятся ему. По просьбе следователя она брала выписку по счету в банке и передавала ее следователю.

В связи с существенными противоречиями, были оглашены показания свидетеля П.Е.В. данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля П.Е.В. от 11.10.2020 следует, что с сентября 2017 года по настоящее время она официально замужем за Б.А.В.. В настоящее время Антон отбывает наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России Хабаровского края в городе Советская Гавань. Примерно в середине 2019 года, она по просьбе Антона открыла счет в отделении «Сбербанка» в поселке Ванино Хабаровского края и получила по нему дебетовую карту. Номер данной карты уже не помнит. Через некоторое время, она взамен старой обратилась за выпуском новой карты по данному счету. Данной картой постоянно по мобильному банку пользовался по большей части Антон. Сама карта постоянно находилась у нее. Она также постоянно пользовалась данной картой, как через мобильный банк, так и непосредственно с помощью него, - оплачивала различные услуги, совершала покупки, оплачивала коммунальные платежи и тому подобное. При этом, какие именно операции по данной карте проводил Антон она не знает. Она замечала, что на данную карту иногда поступали денежные средства и снимались, но откуда они поступали, кому именно переводились деньги и для чего – она не знала, Антон ей не рассказывал, сказал ей, чтобы за это не беспокоилась. Также у нее через мобильный банк доступ к другой ее дебетовой карте с №. Данной картой пользовалась только она одна. Только лишь несколько

раз она заметила, что Антон случайно перевел деньги на чужую карту. Она заметила данные переводы, так как получала об этом смс-уведомления. Кому именно были переведены данные денежные средства не спрашивала, Б.А.В. сам ей также не рассказывал. В дела Антона она никогда не вмешивалась. О том, что Антон давал взятки одному из сотрудников исправительной колонии она ничего не знала. /т. 3 л.д. 175-177/

После оглашенных показаний свидетель П.Е.В. в судебном заседании показала, что их подтверждает, оформляла банковскую карту в 2019 году. Б.А.В. бывало ошибочно переводил деньги с ее другого счета и потом возвращал ей деньги. На карту с последними цифрами 5746 осужденные переводили денежные средства. У П.А.С. нет никаких обид на Кудрина В.В.

Свидетель Р.А.Ю. в судебном заседании показал, что он состоит в должности младшего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. Вышел приказ с управления, что осуществляется досмотр сотрудников, в связи с тем, что участились проносы в зону запрещенных предметов, поэтому пришел приказ о назначении группы досмотра и проведении досмотровых мероприятий. Летом 2020 года он находился на суточном дежурстве, был в группе досмотра сотрудников и отправился на КПП. В 07 часов 30 минут Кудрин В.В. попытался пронести на территорию колонии телефоны. На контрольно-пропускном пункте он досмотрел Кудрина В.В. с помощью металлоискателя, сотрудник службы безопасности сказал Кудрину В.В. выложить вещи из пакета. Сотрудник безопасности (Ч.Ф.С.) не всегда участвовал в досмотрах, в этот раз он сообщил ему, что будет осуществлять помощь. Кудрин В.В. достал из пакета продукты, журнал, ложку, кружку, салфетки. В пакете остался сверток. Сверток был квадратной формы, размером 15 х 15 см, черный пакет был обмотан скотчем. Сотрудники спросили, что находится в свертке, на что подсудимый Кудрин В.В. ответил, что там запрещенные предметы- телефоны. Ч.Ф.С. сообщил об этом факте начальнику оперотдела Б.А.Ю.. Когда пришел оперативный работник, он ушел на проверку. Позднее приехал сотрудник ФСБ, следователь, пришли Ч.Ф.С. и два осужденных, Б.А.Ю.. Он вернулся на КПП через 20 минут, пакет был немного надрезан, в нем были мобильные телефоны. Сверток был тот же, что имелся в пакете Кудрина В.В., соответствовал по размеру. Он дал объяснения. На столе лежали мобильные телефоны, все осмотрели, следователь указывал марку телефонов и IMEI и произвели опись предметов, мобильных телефонов было больше 5, а также роутер. Досмотр проводился в присутствии Кудрина, тот пояснял, что вещи не его. На проходной КПП есть камера, Чеботарев не согласился на предложение Кудрина сменить место досмотра и продолжил досмотр на проходной.

Осужденным запрещается передвигаться между отрядами, требуется разрешение администрации. В строгих условиях содержания находится закрытый участок, пройти туда осужденному нельзя без разрешения, можно работающим там (к примеру дневальным), либо пропускали к связисту с разрешения дежурного помощника начальника колонии (ДПНК). В строгих условиях содержания (СУС) имеются камеры в дежурной части и досмотровой, столик должен подпадать в зону видеонаблюдения. Связист находится на 3 калитке, СУС на второй. Дежурный СУС с разрешения ДПНК мог выходить со своего поста. Оператор СВН может выходить каждый 2 часа на 15 минут и на обед. Отряды в жилой зоне осужденных оборудованы камерами на входе, просматривается только коридор. Год назад оборудовали помещение для видеонаблюдения, до этого пульт был в дежурной части. Кудрин В.В. состоял в должности младшего инспектора отдела безопасности. Металлоискатель срабатывал на ключи, также просили показать содержимое сумок. Осужденным запрещается пользоваться средствами сотовой связи. Б.А.С. отбывал у них наказание, был старшим дневальным 5 отряда, потом старшим дневальным в СУС, старшим дневальным санитарной части, отбывает длительный срок. Б.А.В. был дневальным СУС больше года, при входе подлежал досмотру сотрудником который там дежурил. Осужденный исполняет обязанности связиста, находится на работе до 22 часов.

За период службы им было изъято около 100 телефонов. По приказам сотрудники отдела безопасности передвигаются по отрядам в парах в целях безопасности, но если Кудрин решил бы зайти один, то мог бы это сделать. При этом при передвижении внутри сотрудники уже не досматриваются. Кудрин В.В. работал в СУС один, дверь закрывается

туда на щеколду, потом идет зона досмотра и дежурная часть. Если осужденного пропустили к связисту, то он мог попасть в СУС, если дежурный СУС откроет ему дверь.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с имеющимися противоречиями, оглашены показания свидетеля Р.А.Ю., данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Р.А.Ю. от 09.10.2020, следует, что в период с 8 часов 00 минут 22.08.2020 по 8 часов 00 минут 23.08.2020 он находился на суточном дежурстве по обеспечению надзора за осужденными в жилой зоне ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. Так, 23.08.2020 около 7 часов 00 минут он по распоряжению дежурного помощника начальника колонии (ДПНК) Л.А.В. направился на контрольно-пропускной пункт (КПП) жилой зоны для участия в досмотровой группе. Совестно с оперуполномоченным ОСБ УФСИН России по Хабаровскому краю Ч.Ф.С. производился досмотр сотрудников, прибывающих на службу в жилую зону ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. Примерно в 7 часов 30 минут прибыл младший инспектор группы надзора отдела безопасности прапорщик внутренней службы Кудрин Владимир Вячеславович, который на КПП жилой зоны сообщил часовой об отсутствии у него при себе предметов, запрещенных к использованию в исправительном учреждении. Ч.Ф.С. было предложено Кудрину предъявить для досмотра имевшийся при нем черный пакет. Кудрин достал из пакета контейнер с едой. После чего Ч.Ф.С. предложил Кудрину достать из пакета все оставшиеся предметы. Тогда Кудрин зажал в руке горловину пакета и предложил Ч.Ф.С. пройти в другой кабинет, где не имеется камер видеонаблюдения. Кудрин после отказа Ч.Ф.С. сменить место проведения досмотра предложил ему посмотреть самому и раскрыл пакет. Ч.Ф.С. осмотрел визуально содержимое пакета и спросил у Кудрина о том, что находится в свертке, находящемся внутри пакета. Кудрин ответил Ч.Ф.С. что там находятся сотовые телефоны. Чеботарев сообщил об обнаружении запрещенных предметов в дежурную часть ДПНК Л.А.В. В помещение для досмотра прибыли ДПНК Л.А.В. и начальник оперативного отдела Б.А.Ю., которые также визуально осмотрели пакет. После чего он и ДПНК Л.А.В. направились в жилую зону для осуществления проведения утренней проверки осужденных. Через некоторое время после проведения проверки он вернулся в помещение для проведения досмотров, в котором также находились Ч.Ф.С. и Кудрин, при этом на досматриваемом столе лежали черный пакет с уложенными в него продуктами питания и отдельно черный сверток прямоугольной формы, перемотанный скотчем. /т. 3 л.д. 165-167/

После оглашенных показаний свидетель Р.А.Ю. показал, что подтверждает их, протокол был зачитан следователем согласно его ранее данного объяснения, затем он спросил у него про дополнения. Поскольку дополнений не имелось, следователь распечатал протокол, он с ним ознакомился и в нем расписался. Подтвердил свои подписи в протоколе допроса. Подтвердил, что события происходили 23 августа 2020 г, а также что Кудрин предлагал Ч.Ф.С. отойти, присутствовал Л.А.В.. Ч.Ф.С. сообщал ему, что ему поступила информация о том, что в тот день возможен пронос запрещенных предметов. В соответствии со справкой оперативного сотрудника Б.А.В. А.С. был в безопасном месте, где находился до освобождения из мест лишения свободы. Ч.Ф.С. ходил к Б.А.С. Б.А.С. был освобожден по отбытию срока каких-либо решений о наложении взысканий на Б.А.С. от Кудрина А.С. не было. Кудрин В.В. уволился по собственному желанию на следующий день.

Свидетель Е.Т.С. в судебном заседании показала, что знает А.Д.С. с 2019 года., состоит с ним в дружеских отношениях. А.Д.С. просил ее передать ему пакет, просьба была высказана по телефону. Она забирала посылку на автовокзале 5 звезд, посылка была упакована, запечатана, содержание посылки ей не известно. А.Д.С. сообщал ей куда нужно привести данную посылку и затем она передавала посылку подсудимому, при этом указала на Кудрина В.В. в зале суда, передача производилась 2 раза. Данные события происходили в 2020 году осенью, было тепло. Фамилию мужчины кому передавала посылку она не знает, им является подсудимый, оба раза передавала пакет ему. Сама подсудимому она не звонила. Посылки были не тяжелые, весом до 5 килограмм, упаковано было в черный пакет майку, там находилось что-то квадратное в коробках. Место встречи ей говорили по телефону, первый раз встреча была на ТЦ Арбуз, второй раз возле Центральной районной больницы.

Один раз подсудимый был пешком, второй раз на машине, серого цвета, джипе. От сотрудников ОВД в последующем она узнала, что лицо, которому она передавала пакет, является сотрудником колонии ИК-5 и его фамилию. В тот период она пользовалась телефоном с абонентским номером 8 962 296 20 95. А.Д.С. звонил ей с разных номеров, назвать которые она затрудняется. Номер телефона Кудрина ей не был известен.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с имеющимися противоречиями, оглашены показания свидетеля Е.Т.С., данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Е.Т.С. от 06.10.2020, следует, что больше 3-х лет она знакома с А.Д.С., который отбывает наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. Она с А.Д.С. находится в дружеских отношения. Примерно в первых числах июля 2020 года ей позвонил А.Д.С. и попросил ее сходить несколько раз на автовокзал г. Советская Гавань, получить там посылки, в которых находятся сотовые телефоны и через некоторое время по его звонку передать какому-то мужчине. От кого именно приходили посылки – она не знает, как звали данного мужчину – она также не знает. Так как она находится в дружеских отношениях с А.Д.С., она согласилась ему помочь. Тогда же за несколько дней она собрала сотовые телефоны, всего их было примерно около десяти штук, не больше. Все телефоны были типа смартфоны, с зарядными устройствами и наушниками. После того, как она собрала телефоны, она сказала об этом А.Д.С.. Он передал ей номер мужчины, с которым она должна была встретиться и отдать ему эти телефоны. Номер телефона данного мужчины она не сохраняла. Кто именно данный мужчина не знала, мужчина примерно 40 лет, среднего роста, среднего телосложения с короткой стрижкой. Уже позднее от сотрудника УФСИН в г. Советская Гавань она точно узнала, что данным мужчиной был сотрудник данной колонии Кудрин Владимир Владимирович. Примерно с 10 по 15 июля 2020 года она созванивалась с Кудриным и встретилась с ним в г. Советская Гавань, в каком именно месте и во сколько – уже не помнит. Она передала ему все указанные телефоны в пакет, и они сразу же разошлись. Они ни о чем не разговаривали. Также примерно во второй половине июля 2020 года А.Д.С. снова позвонил ей, как и в прошлый раз - попросил сходить на автовокзал г. Советская Гавань и получить там посылки, в которых также находятся сотовые телефоны, и также через некоторое время отдать их тому же мужчине – Кудрину. Также, как и в прошлый раз, она за несколько дней собрала все телефоны, их было около десяти штук, точное количество не помнит. Все телефоны были типа смартфон. После того, как она собрала все телефоны, она также сообщила об этом А.Д.С.. Примерно через несколько дней, в период с 20 по 25 июля 2020 года она созвонилась с Кудриным и также встретилась с ним в г. Советская Гавань. Она передала Кудрину данные телефоны, и они разошлись. Также А.Д.С. в последний третий раз позвонил ей 15 августа 2020 года и попросил забрать посылку у какого-то парня и через некоторое время также передать Кудрину. Дня через два А.Д.С. ей снова позвонил и сказал, чтобы она подошла к магазину «Хозяюшка» в г. Советская Гавань и забрала у какого-то парня посылку. Она в тот же день сходила и забрала у него черный пакет с телефонами и роутером. Внешность данного парня она не запомнила, как его зовут – не знает. Она пришла с данным пакетом к одной из своих знакомых, разложила его содержимое. В пакете было десять сотовых телефонов типа смартфон. Около шести были вместе с зарядными устройствами в упаковках. Четыре телефона без упаковок, как она помнит – они были без зарядных устройств. Были вместе с данными телефонами наушники или нет – она уже не помнит. Сотовые телефоны были марки «ЗТЕ», «КСИОМИ», «СОНИ ИКПИРИЯ», остальные марки не помнит. Также в пакете был вай-фай роутер, который также был в коробке, марку не помнит. Она распаковала телефоны, которые были в коробках, а сами коробки выкинула. После чего она сложила все телефоны в тот же черный пакет. Примерно через два дня ей снова позвонил А.Д.С. и сказал, чтобы она 20 августа 2020 года передала данные телефоны также Кудрину. Примерно по указанию А.Д.С. в 18 часов 30 минут 20 августа 2020 года она подошла к углу районной больницы в г. Советская Гавань по ул. Ленина и стала ждать Кудрина со стороны ул. Киевская. В это время подъехал Кудрин на незнакомом автомобиле, марку и модель не помнит, серебристо-черного цвета. Кудрин подъехал, вышел к ней из автомобиля и забрал у нее пакет с телефонами, после чего уехал. С Кудриным она в этот раз не созванивалась, они ни о чем не разговаривали. /т. 3 л.д. 161-164/

После оглашенных показаний свидетель Е.Т.С. в судебном заседании показала, что подтверждает их, вспомнила, что созванивалась с подсудимым, телефоны забирала три раза. В последний раз открывала пакет, там были телефоны. Передача пакетов происходила 2 раза, первый раз возле ТЦ Арбуз, второй раз на улице Киевской. Когда знакомилась с протоколом, то указала, что передача телефонов происходила два раза, однако следователь сказал, что подсудимый показал, что встречался с ней три раза и она подписала протокол. Номер телефона Кудрина ей сообщил в смс А.Д.С..

Свидетель Ж.А.В. в судебном заседании показал, что с января 2020 года он отбывает наказание в исправительной колонии № 5. Знает Б.А.В. А.С., который являлся завхозом 5 отряда. Он содержался в 4 отряде, последние три месяца содержится в 5 отряде. Также ему знаком А.Д.С., который отбывал наказание в 4 отряде, освободился весной 2021 года. Кудрин В.В. ему не знаком. Других фактов, имеющих значения для дела он не знает. В колонии запрещено пользовался мобильной связью, связь с родственниками осужденные поддерживают с помощью системы Ариадна. У него в пользовании находился мобильный телефон Самсунг дуос джей, который он поменял у осужденного А.Д.С. на сигареты. А.Д.С. предложил ему приобрети телефон, он согласился, однако денежных средств не имел, и взамен предложил сигареты М.М.В., 3-4 блока, стоимость одной пачки 126 рублей, в колонии 200 руб. А.Д.С. сказал, что договорится с завхозом 5 отряда Б.А.В.. Б.А.В. возможно в тот момент был в ШИЗО. А.Д.С. мог прикрываться Б.А.В., сам тоже имел хорошие связи с администрацией колонии. Данный мобильный телефон у него изъяли сотрудники колонии после одного месяца использования. Затем А.Д.С. ему вернул сим-карту.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с имеющимися противоречиями, оглашены показания свидетеля Ж.А.В., данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Ж.А.В. от 20.05.2021, данного на следствии следует, что он является осужденным и отбывает наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, расположенному по адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Кишиневская, д. 5. Содержится в отряде № 5. Примерно в начале июля 2020 года он захотел приобрести сотовый телефон, чтобы была связь с родственниками. Он подошел к своему знакомому с этим вопросом – А.Д.С., который пояснил, что Б.А.В. с 4 отряда может ему помочь. Он знал, что Б.А.В. торгует телефонами. Насколько ему известно Б.А.В. телефоны с воли заносил сотрудник по фамилии Кудрин, это ему стало известно от А.Д.С.. /т. 3 л.д. 184-186/

После оглашенных показаний свидетель Ж.А.В. показал, что показания подтверждает. А.Д.С. говорил ему о том, что у него есть возможность через администрацию колонии проносить мобильные телефоны, фамилию сотрудника тот не называл. Со слов А.Д.С. ему было известно, что Б.А.В. торгует телефонами. События происходили в начале июля 2020 г. подтверждает, что со слов А.Д.С. ему было известно, что проносом телефонов занимается сотрудник, не помнит называл ли тот фамилию данного сотрудника, если в протоколе она указана, значит называл. С протоколом он знакомился, замечаний не имел, в связи с прошествием времени некоторые события не помнит.

Свидетель М.М.В. в судебном заседании показал, что он отбывал наказание в исправительной колонии № 5 и общался с осужденным Б.А.С. События касаются проноса предметов на территорию колонии, происходили в прошлом году с мая месяца, где он был косвенным участником. Предметы проносил сотрудник колонии по имени Владимир, который являлся помощником дежурного помощника начальника колонии, фамилию которого он не помнит. Данного сотрудника он видел в колонии, носил форму с отличительными знаками. На территорию колонии проносились телефоны, зарядные устройства. Как данные предметы проносились ему точно не известно, знает, что осужденный Б.А.С. контактировал с данным сотрудником. Пронести запрещенный предмет стоило 2500 рублей. Принадлежащий ему телефон находится среди изъятых и признан вещественным доказательством. Сотовые телефоны приобретались на свободе, родственниками осужденных с рук, в магазинах и передавались в руки Владимиру. Деньги за эту услугу по проносу осужденные переводили Б.А.В., а тот напрямую переводил Владимиру. Б.А.С. пользовался банковской картой, открытой на имя супруги или

сожительницы, также у него был телефон с интернетом и приложением сбербанк онлайн. Он видел как Б.А.В. несколько раз осуществлял переводы денежных средств в размере 2500 рублей за один телефон, Б.А.В. говорил, что переводит денежные средства за пронос запрещенных предметов. За 10 телефонов стоимость составляла 25 000 рублей, из них 3-4 принадлежали Б.А.В., которые потом тот перепродавал. Он по просьбе Б.А.В. у родственников просил денежные средства, чтобы добавить недостающую сумму за пронос. Денежные средства он переводил на счет его супруге - Елене, последний раз перевел 10 000 рублей. Счетом супруги пользовался сам Б.А.В.. Он в последнее время перестал общаться с Б.А.В., поскольку полагал, что это стало опасным, многие были посвящены в данную тему и Б.А.В. перестал быть осторожным. Б.А.В. стал собирать телефоны с помощью А.Д.С., который общался с Е.Т.С., которая собирала телефоны и передавала их в последующем. Данные факты знает со слов Б.А.В.. В последний раз ему давали номер Е.Т.С., которая забирала и его два телефона, один самсунг, другой ксиоми 9 про. Последний перевод от Б.А.В. Владимиру был на 25 000 рублей, он видел, что переводились разные суммы, фамилия при переводе не указывается, было имя и отчество. О данной схеме и что сотрудником является Владимир ему стало известно от Б.А.С. он ею тоже пользовался, за денежные средства передавал телефоны. До этого он просил пронести 2 раза телефоны для себя. Он занимался ремонтом сломанных устройств, заказывали запчасти, а он ремонтировал и затем продавал намного дороже. Также он видел, как Владимир приходил в отряд к Б.А.В. и после его прихода появлялись телефоны, других сотрудников при этом в это время в отряде не было. Любой сотрудник колонии, кроме женщин, может передвигаться по колонии без сопровождения. Б.А.В. содержался в 5 отряде, потом в 10-м, он в 6 отряде. Он проводил с Б.А.С. целые дни, уходил к ночной проверке. В последний раз он перевел денежные средства за телефон Б.А.С., затем пытался с ним связаться утром, Б.А.С. увели в штаб и водворили в ШИЗО. В пятом отряде содержится немного осужденных, которые имеют проблемы со здоровьем, любой сотрудник может зайти в 5 отряд, калитка открывается ключом, который есть у каждого сотрудника. По большей части калитка открыта, она закрывается, когда приезжает комиссия, прокурор. Владимир приходил в отряд чаще в вечернее время, другие сотрудники колонии уходили дальше по отряду, а Владимир и Б.А.С. беседовали в каптерке, где хранились вещи осужденных, и где можно закрыться и отсутствовало видеонаблюдение. По технике безопасности положено передвигаться двум сотрудникам, но на практике возможно еще не такое, примером является данное дело за пронос телефонов. Осужденные редко совершают нападение на сотрудников. У Б.А.С. были ключи от каптерки в отряде, т.к. он был завхозом. Он несколько раз был в каптерке вместе с Владимиром и Б.А.В., разговаривали на отвлеченные темы, но саму передачу телефонов он не видел. Б.А.С. при Владимире не позволял себе говорить про дело, однако наедине он все ему рассказывал. Камеры в 5 отряде установлены в коридоре, в жилой зоне, в каптерке камер не было. Б.А.В. ходил в штаб к Владимиру. Владимир по роду службы мог работать на пульте с мониторами видеонаблюдения, и если был один, то Б.А.В. к нему приходил. Д.С.С. освободился из мест лишения свободы и возил передачи осужденным и через Б.А.В. контактировал с Владимиром. Д.С.С. передал Б.А.В. несколько телефонов, чтобы тот подороже продал, но Б.А.В. тому не заплатил, поэтому последний прекратил помогать Б.А.В.. В колонию проносились и другие запрещенные предметы, а также продукты, но этим Владимир не занимался. Продукты покупались через осужденных. Б.А.В. был старшим дневальным, он контактировал с администрацией и отвечал за порядок в отряде, за это получал преференции.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий, оглашены показания свидетеля М.М.В., данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля М.М.В. от 25.06.2021, следует, что 30 мая 2017 года он осужден Ленинским районным судом города Комсомольск-на-Амуре по ч. 2 ст. 159 УК РФ и по ч. 3 ст. 159 УК РФ сроком на 3 года и 11 месяцев. Отбывал наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю и освободился 29 апреля 2021 года по окончанию срока. После того как Б.А.С. стал завхозом 5-ого отряда у того с Кудриным В.В. была достигнута договоренность о проносе телефонов за денежные средства, то есть Кудрин В.В. проносит телефоны, а Б.А.С. ему переводит денежные средства. С января 2020 года по середину лета 2020 года он знал, что Б.А.С. сотрудничает с сотрудником ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю Кудриным В.В. по поводу проносов мобильных телефоном в

колонию. При этом он знал, что Б.А.С. передает Кудрину В.В. денежные средства за то, что он проносит ему телефоны. Все это он знает со слов самого Б.А.С. Кудрин В.В. проносил мобильные телефоны различных марок, насколько он знает Кудрин В.В. пронес на колонию больше 30 телефонов. /т. 3 л.д. 188-190/

После оглашенных показаний свидетель М.М.В. их подтвердил, показал, что с января 2020 г. до лета 2020 г. Кудрин занимался проносом телефонов, его фамилию узнал от сотрудников, даты забыл в связи с прошествием времени.

Свидетель А.Д.С. показал, что он отбывал наказание в исправительной колонии № 5 в г. Советская гавань с 19 марта 2019 г. по 09 ноября 2020 года. Освободился он по окончанию срока. Ему знаком Кудрин В.В., который являлся младшим инспектором службы безопасности, работал также на комнате передач. Кудрин В.В. обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Осужденный Б.А.С. работал с Кудриным В.В. Б.А.С. передал мобильные телефоны Кудрину В.В. и 22-23 августа 2020 года у него их изъяли на контрольно-пропускном пункте при проходе на работу сотрудники службы безопасности. Телефоны были в одном свертке, общее количество составило 10 штук. Его вызвали понятым, а затем брали показания. Б.А.С. договаривался с Кудриным В.В. о проносе мобильных телефонов на территорию исправительной колонии. Он организовывал сбор телефонов на свободе и их хранение. Его знакомая Е.Т.С. хранила и передавала телефоны по его просьбе Кудрину В.В. Он присутствовал при телефонном разговоре Б.А.С. и Кудрина В.В., в ходе которого тот сообщил Кудрину В.В. где забрать посылку с телефонами. Е.Т.С. не знала, что в посылках, выполняла его указания, покупала телефоны, забирала с автовокзала. Е.Т.С. сообщала ему в последующем, что передала посылку. Б.А.С. в данной схеме выполнял главную роль: договаривался с Кудриным В.В., оплачивал ему стоимость услуг. В посылке мобильные телефоны были все смартфоны, ему принадлежал телефон марки Редми 7 А. В его присутствии Б.А.С. переводил Кудрину В.В. вознаграждение в размере 27 500 рублей, 25 000 рублей. Уточнил, что переводы осуществлял Б.А.С. за пронос телефонов, осужденные переводили деньги сначала Б.А.С. в одну сумму на карту супруги и тот потом переводил получателю. Ему известно, что услуга по проносу мобильного телефона на территорию колонии стоила 2 500 рублей, данную сумму он переводил сам Б.А.С. У его человека хранились телефоны для последующей передачи в колонию 2 раза, на третий раз в августе 2020 г. посылка не поступила в колонию. Все передачи собирала Е.Т.С.. В июне 2020 г. Кудрин пронес около 5 телефонов на территорию колонии, второй раз в конце июля пронес, количество точное не помнит, но не менее 5 штук. Б.А.С. звонил и говорил Кудрину В.В. куда подъехать, он говорил Е.Т.С., что нужно подойти на дом культуры, сообщал на какой машине будет человек, который заберет посылку, где происходила встреча. Он сообщил Е.Т.С. номер Кудрина, ему было известно, что она должна встретиться с Кудриным, но Е.Т.С. фамилию не знала. Он лично Кудрина ни о чем не просил. В колонию имелась возможность проноса и других продуктов, например чая, печенья, однако суммы в размере 27 500 рублей были не за данные продукты. Ему известно, что продукты проносили другие люди, Кудрин В.В. этим не занимался. Как именно передавались телефоны потом от Кудрина Б.А.В. он не видел. Кудрин в отношении него меры дисциплинарного взыскания не применял. Он уроженец г. Советская Гавань, поэтому согласился помочь осужденному Б.А.С. в поставке телефонов, также ему нужно было забрать свой телефон. Он отбывал наказание в 4 отряде, Б.А.С. на 5 отряде. Б.А.В. его приглашал в свой отряд и отдавал там лично его телефон. Позднее его вызвали на контрольно-пропускной пункт и показали сверток, объяснили, что данный сверток был изъят у Кудрина В.В., его телефон тоже был в данном свертке. Проход осужденных между отрядами осуществляется свободно. Калитки на локальных участках есть, но не закрываются. Сотрудники колонии могут перемещаться по территории колонии по одному или вдвоем, в столовую четыре человека. Младший инспектор и начальник отряда могли по одному передвигаться по колонии. В 4 и 5 отряде одна локальная территория и калитка. В 5-м отряде камера установлена в коридоре. Кудрин В.В. являлся младшим инспектором службы безопасности, принимал передачи для осужденных, вызывал осужденных, также мог выполнять обходы в вечернее время. Если два сотрудника проводят вечерний обход, один мог пойти на 4 отряд, второй на 5. У каждого сотрудника колонии имеется личный видеорегистратор, который тот включает только при необходимости для фиксирования нарушения со стороны осужденного.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, оглашены показания свидетеля А.Д.С. данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля А.Д.С. от 24.08.2020 следует, что с 13.07.2018 он отбывает наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, расположенной по адресу: г. Советская Гавань, ул. Киевская, д. 5. Также до водворения его в исправительную колонию он познакомился с Е.Т.С.. Он продолжил поддерживать с ней общение даже когда оказался в колонии. Е.Т.С. иногда передавала ему посылки. Также иногда к нему обращались другие осужденные прибывшие в ИК-5 из других городов, с просьбой передать для них посылки в колонию, которые им передавали их родственники из других городов. Примерно 10.08.2020 к нему обратился ранее ему знакомый осужденный Б.А.С., и попросил о помощи. А именно он попросил, чтобы Татьяна встретила для него посылку и передала сотруднику колонии, который в свою очередь занесет данную посылку в колонию для него. Б.А.В. пояснил, что посылка будет состоять из сотовых телефонов. Пояснил, что, пользуясь сотовым телефоном одного из осужденных он поддерживал связь с Татьяной. Так 21.08.2020 примерно в обеденное время она сообщила ему, что созвонилась с сотрудником колонии, по номеру телефона который ранее ей отправил Б.А.В.. От Татьяны ему было известно, что данный номер телефона принадлежит сотруднику колонии Кудрину Владимиру, который ранее ей был знаком. Также 21.08.2020 Татьяна в вечернее время написала ему сообщение, в котором указала, что передала пакет с сотовыми телефонами Кудрину на пересечении улиц Киевской и Ленина в г. Советская Гавань, если быть точнее, то возле центральной районной больницы. Всего она передала Кудрину 10 сотовых телефонов и роутер. Со слов Б.А.В. ему известно, что тот заранее перевел на банковский счет Кудрина денежное вознаграждение за пронос данных сотовых телефонов и роутера в размере 20 тысяч рублей. Насколько ему известно, денежные средства Б.А.В. перевел с банковского счета своей супруги. Как именно он осуществил перевод ему не известно. /т. 3 л.д. 133-135/

После оглашенных показаний свидетель А.Д.С. подтвердил показания данные на предварительном следствии, уточнил, что в последней посылке находился также роутер, сказать про который он забыл из-за того, что прошло много времени. Исправительная колония находится по ул. Кишеневская д. 5. Он отбывал наказание в ИК-5 с 2019 года, осужден был 13 июля 2018 г. Неточности связаны с тем, что следователь не указал данную информацию. Уточнил, что первый случай когда Е.Т.С. встречалась с подсудимым был до 15 июля 2020 г., второй перед отпуском Кудрина В.В., третий после отпуска. Почему в протоколе указан один случай не может сказать, так написал следователь. Он изначально следователю говорил о трёх случаях. Он мог сообщить фамилию Кудрина Е.Т.С. когда организовывал их первую встречу. Показания на следствии давал добровольно. На возражения подсудимого Кудрина В.В. о том, что им в отношении свидетеля А.Д.С. возбуждались проверки и изымался сотовый телефон, возразил и сообщил, что данных фактов не было, Кудрин у него нарушения не выявлял. Неприязненных отношений к Кудрину не испытывает.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ, в поскольку в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным, оглашены показания свидетеля Д.С.С., данные в ходе предварительного следствия.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Д.С.С. от 02 декабря 2020 г. следует, что в 2011 года, когда он отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Амурской области, там он познакомился с другим осужденным Б.А.В.. У них завязались дружеские, доверительные отношения. В последующем в период с апреля 2015 года по декабрь 2019 года он отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. Там же в тот период и по настоящее время отбывает наказание и Б.А.В.. Когда он освобождался, то дал свой номер Б.А.В., чтобы если ему что-либо понадобится, он мог с ним поддерживать связь. Когда он освободился, то через некоторое время примерно в январе-феврале 2020 ему на его сотовый телефон № позвонил Б.А.В., его телефон на тот момент был № . Б.А.В. пояснил ему, что есть возможность проносить на территорию колонии (ИК-5) сотовые телефоны и различные комплектующие к ним и продавать их в дальнейшем уже осужденным. Б.А.В. спросил у него может ли он

покупать для него сотовые телефоны, встречать их в посылках, а после передавать их указанному человеку, который уже будет проносить их в ФКУ ИК-5 УФСИН, и он ответил, что может. О какой-либо плате ему за это речь не шла, он это делал по-дружески, но иногда Б.А.В. ему давал небольшие суммы денег на мелкие расходы. Б.А.В. ему пояснил, что некоторые телефоны будут приходить в виде посылок на его имя, через автобусы фирмы «5 Звезд», а некоторые ему необходимо будет покупать самому через различные сайты в пределах Советско-Гаванского района. Для перевода денежных средств он дал Б.А.В. номер счета своей сестры К.Т.. Сестра данным счетом не пользовалась, картой пользуется только он. Б.А.В. пояснил, что будет переводить ему денежные средства с номера счета своей супруги П.Е.В.. Начиная с марта 2020 года по июнь 2020 года он вышеуказанным образом, собирал у себя дома телефоны. Б.А.В. ему пояснил, что телефоны необходимо будет передавать Кудрину Владимиру, который является сотрудником ФКУ ИК-5 УФСИН России по ФИО22 краю и он (Кудрин) уже в свою очередь будет в дальнейшем проходить на территорию жилой зоны учреждения и передавать их ему (Б.А.В.). Он также лично знал Кудрина, как сотрудника колонии, каких-либо отношений с ним до этого не имел. Б.А.В. передал ему номер телефона Кудрина № , на который ему необходимо будет звонить и договариваться с Кудриным о месте и времени передачи «посылок». Последний раз, когда Б.А.В. просил его передавать Кудрину сотовые телефоны, было примерно в середине июня 2020. Примерно 15.06.2020 ему позвонил Б.А.В. и пояснил, что необходимо будет собрать у себя партию за 9 телефонов, а после передать Кудрину. Все телефоны были смартфоны, сенсорные, каких марок уже не помнит. Когда он собрал все телефоны у себя, он созвонился с Б.А.В. и сообщил ему об этом. После он созвонился с Кудриным, какого числа это было, он не помнит, примерно с 20 по 30 июня 2020 года они договорились встретиться с ним около магазина «Морозко», расположенного по ул. Гончарова в г. Советская Гавань. Встречались с Кудриным днем. Телефоны перед тем как отдать, он просто положил в полиэтиленовый пакет. Они встретились, и он передал ему пакет с телефонами, и сразу же разошлись, как и всегда они ни о чем не разговаривали. После он созвонился с Б.А.В. и пояснил ему, что передал посылку с телефонами Кудрину. /т. 3 л.д. 168-171/

Виновность Кудрина В.В. в совершении преступления, также подтверждается следующими письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра места происшествия от 23.08.2020 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр КПП административного штаба ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю. Напротив входа в комнату досмотра расположен стол с покрытием в виде квадратов коричневого цвета. На столе расположен пакет черного цвета, из которого Кудрин В.В. достал 3 контейнера с едой, ложку металлическую, пакет с хлебом и пакет с чаем, а также пакет с семечками, и журнал кроссворд. Также на столе имеется полиэтиленовый пакет черного цвета, перетянутый прозрачной липкой лентой, и имеет форму прямоугольника. Участвующее лицо Ч.Ф.С. пояснил, что данные пакеты Кудрин В.В. занес в помещение досмотра посылок и передач. Участвующее лицо Кудрин В.В. насчет пакета, перемотанного прозрачной липкой лентой ничего пояснить не смог, сообщив, что пакет с продуктами принадлежит ему, а второй пакет, упакованный выше он не знает и как он тут появился сказать не может, сообщил, что он трогал данный пакет, хотя он ему не принадлежит. Данный пакет вскрывается и из него извлекается 10 мобильных телефонов и Wi-Fi-роутер. /т.1 л.д. 83-88, т. 5 л.д. 16-19/

- Протоколом осмотра предметов от 24.06.2021 с фототаблицей, согласно которому с участием свидетеля Б.А.В. А.С. осмотрены мобильные телефоны, которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия в КПП административного штаба ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю 23.08.2020:

1. 1 телефон марки «Alcatel 5009D» с IMEI №, №, в корпусе белого цвета, на задней панели приклеины на скотч два адаптера, телефон выключен, заряжается следователем, включается, имей и модель телефона идентичны, тем которые указаны на задней стороне мобильного телефона,

2. 1 телефон марки «Honor 7A» в корпусе черного цвета, на задней поверхности имеются сведения с IMEI № , № . И о модели телефона DUA-L22. Телефон выключен,

заряжается следователем, включается, имей и модель телефона идентичны, тем которые указаны на задней стороне мобильного телефона,

3. 1 телефон марки «ZTE» в корпусе белого цвета, на задней поверхности имеются сведения с IMEI № , № . Телефон находится в выключенном состоянии, зарядить не представляется возможным,

4. 1 телефон марки «Sony Xperia» в корпусе черного цвета. На задней крышке никаких опознавательных знаков не имеется. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии, зарядить не представляется возможным,

5. 1 телефон марки «Huawei nova 2i» в корпусе черного цвета. На задней поверхности никаких опознавательных знаков не обнаружено. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии. Заряжается следователем, включается, следователем производится вход в программу настройки, где указано имя устройства «Huawei nova 2i», и IMEI №, №.

6. 1 телефон марки «Samsung» в корпусе черного цвета, с IMEI №, №. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии, производится его зарядка, включение. Произвести вход в телефон не представляется возможным, т.к. установлен пароль,

7. 1 телефон марки «Samsung Galaxy A10» в корпусе синего цвета, на задней поверхности имеются сведения об IMEI № ; № . Мобильный телефон находится в выключенном состоянии, заряжается следователем, включается, следователем осуществляется вход в программу настройки, где указаны модель телефона (SM-F105F), имей идентичен, тем которые указаны на задней стороне мобильного телефона,

8. 1 телефон марки «Xaomi Mi 9T Pro» корпусе синего цвета. На задней поверхности накаких знаков не обнаружено. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии, заряжается следователем, включается, следователем осуществляется вход в программу настройки, где указаны модель телефона и IMEI №, №,

9. 1 телефон марки «Xiaomi Redmi 7A» в корпусе синего цвета. На задней панели имеются сведения об IMEI №, №. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии, заряжается следователем, включается, произвести вход в настойки не представляется возможным, т.к. установлен пароль. Со слов Б.А.С. данный телефон приобрела супруга М.М.В. и этот телефон принадлежит ей.

10. телефон марки «Xaomi Mi PHONE» в корпусе черного цвета. На задней крышке обнаружены сведения об IMEI № , № . Мобильный телефон находится в выключенном состоянии, заряжается следователем, включается, следователем осуществляется вход в программу настройки, где указаны модель телефона Mi6 и идентичный имей. Со слов участвующего в осмотре Б.А.С. данный мобильный телефон является его личным, на который у него имеются документы.

11. WI-FI роутер «Huawei» в корпусе черного цвета.

Постановлением от 24 июня 2021 г. 9 мобильных телефонов и роутер признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу,

Постановлением от 24 июня 2021 г. мобильный телефон «Xaomi Mi PHONE» признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу, возвращен Б.А.С. на ответственное хранение, /т. 4 л.д. 112-151, 152, 153, 154/

- Протокол осмотра предметов от 24.06.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрена резиновая грелка розового цвета, имеет входной клапан в виде закручивающейся пластиковой заглушки белого цвета. Содержимое грелки отсутствует. Постановлением от 24 июня 2021 г. грелка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу, /т. 4 л.д. 172-175, 176 /

- Протокол осмотра предметов от 24.06.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

1. Объектом осмотра является бумажный конверт с пояснительной записью: телефон Meizu, изъятый в ходе ОМП 23.08.2020», опечатанный бумажной биркой с подписями и оттиском печати круглой формы «СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ГОРОДУ СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ * № 19 * Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации * по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области * (СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области) * СК России*». На момент осмотра целостность конверта не нарушена.

При вскрытии конверта внутри обнаружен сотовый телефон «Meizu» в корпусе чёрного цвета, с прозрачным силиконовым чехлом со следами использования. На задней панели телефона в верхней части посередине имеется камера, под ней светодиод. Ниже расположено название «Meizu». В нижней части задней панели телефона заводская наклейка белого цвета с нанесёнными заводским способом текстом «meizu 0560».

Телефон на нажатие кнопки питания не реагирует, на подключение зарядного устройства реакции не поступило, в связи с чем включить телефон не представляется возможным.

После осмотра телефон упаковывается в первоначальную упаковку, которая опечатывается бумажной биркой с оттиском печати круглой формы: «Ванинский межрайонный следственный отдел * № 38 * * Следственное управление Следственного комитета Российской и * по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области * СК России * (СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области)» с подписью следователя.

2. Объектом осмотра является бумажный конверт с пояснительной записью: банковские карты № на имя «VLADIMIR KUDRIN, ИЗЪЯТЫЕ 01.04.2021 В ХОДЕ ОБЫСКА ПО АДРЕСУ: <адрес>, по уголовному делу № 12002080011000043» опечатанный бумажной биркой с подписями и оттиском печати круглой формы: «СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ГОРОДУ СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ * № 19 * Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации * по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области * СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области) * СК России*» На момент осмотра целостность конверта не нарушена.

При вскрытии конверта внутри обнаружены 2 банковские карты золотистого цвета:

На лицевой стороне банковской карты отражена следующая информация: «Сбербанк», карта «МИР», № на имя VLADIMIR KUDRIN. Срок действия карты 10/24. Под именем держателя карты нанесены цифры 9070/0156 Z. На обратной стороне карты сведений интересующих следствие не обнаружено.

На лицевой стороне банковской карты отражена следующая информация: «Сбербанк», карта «VISA», № на имя VLADIMIR KUDRIN. Срок действия карты 10/22. Под именем держателя карты нанесены цифры 9070/0156 Z. На обратной стороне карты сведений интересующих следствие не обнаружено.

После осмотра банковские карты упаковывается в первоначальную упаковку, которая опечатывается бумажной биркой с оттиском печати круглой формы: «Ванинский межрайонный СО № 38 *СУ СУ РФ * по Хабаровскому краю и ЕАО* СК России * с подписью следователя.

3. Объектом осмотра является Бумажный конверт с пояснительной записью: «Заявление Кудрина В.В. о возврате денежных средств от 28.12.2020, согласно которому 20.08.2020 г. клиенту ошибочно были переведены посторонним лицом денежные средства в сумме 18 000 рублей. Клиент просит вернуть деньги обратно отправителю. в том числе «Ответ на обращение № 201228-0466-2411000 от 28.12.2020 на 1-ом листе; «Соглашение об оказании юридической помощи от 19.12.2020 между Кудриным В.В. и коллегией Адвокатов

«Мой адвокат» в лице председателя коллегии Кузьменко А.О. на 1-ом листе; «Квитанция серии 00№ 012, выданное коллегией адвокатов «Мой адвокат» в Хабаровском крае на 1-ом листе, изъятые 01.04.2021 в ходе обыска по адресу: <адрес>, <адрес>, по уголовному делу № 12002080011000043» опечатанный четырьмя бумажными бирками с подписями и оттисками печати круглой формы: «СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ГОРОДУ СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ * № 19 * Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации * по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области * (СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области) * СК России*». Постановлением от 24 июня 2021 г. банковские карты № и №, зарегистрированные на имя Владимира Кудрина признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу, мобильный телефон «Meizu» возвращен Кудрину В.В. /т. 4 л.д. 155-169, 171/

-постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.06.2021 г., согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны 6 мобильных телефонов, которые опознал Б.А.С. в ходе дополнительного допроса от 24.03.2021 г. /т. 4 л.д. 188/

- История операция по дебетовой карте с 01 июля 2020 г. по 01 августа 2020 г., ПАО Сбербанк, номер карты 4276 70 xx xxxx5746, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., согласно которой 23.07.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 2202****7473 владелец К. Владимир Вячеславович в размере 2 000 рублей, 21.07.2020 имеется сообщение о переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 27 500 рублей, 14.07.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 15 000 рублей, 12.07.2020 г. переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 10 000 рублей.

Постановлением от 08 октября 2020 г. начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю П.Д.А. результаты ОРД, в том числе и объяснение Б.А.С. от 08.10.2020 г. на 3 листах, П.Е.В., которая приложила к нему выписку по своей дебетовой карте направлены в следственный отдел по г. Советская гавань СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. /том 1 л.д. 139-140, 151-163, 164-168/

- История операция по дебетовой карте с 01 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г., ПАО Сбербанк, номер карты 4276 70 xx xxxx5746, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., согласно которой 29.06.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 5 000 рублей, 25.06.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 3 000 рублей, 18.06.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 15 000 рублей, 13.06.2020 г. переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 5 000 рублей, 11.06.2020 г. переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 6 100 рублей, 09.06.2020 г. переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 4 000 рублей, 01.06.2020 г. переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 2 500 рублей. /том 2 л.д. 158-166,/

- История операция по дебетовой карте с 01 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г., ПАО Сбербанк, номер карты 4276 70 xx xxxx5746, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., согласно которой 30.05.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 2 500 рублей, 23.05.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 2 500 рублей, 18.05.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 7 500 рублей, 08.05.2020 г. переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 3 000 рублей, 06.05.2020 г. переводе на карту 2202****7473 К. Владимир Вячеславович в размере 7 000 рублей. / том 2 л.д. 209-218/

История операция по дебетовой карте за период с 01 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г., ПАО Сбербанк, номер карты 639002 xx xxxx7589, номер счета № , владелец Елена Владимировна П., согласно которой 18.03.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 10 000 рублей, 11.03.2020 г. переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 7 000 рублей, чеки.

Постановлением от 30 декабря 2020 г. начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю П.Д.А. результаты ОРД, в том числе и объяснение Б.А.С. от 25.12.2020 г., справка с историями операций по дебетовой карте, принадлежащей П.Е.В., суточные ведомости направлены в следственный отдел по г. Советская гавань СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. /том 3 л.д. 6-7, 11-14 /

История операций по дебетовой карте с 01 февраля 2020 г. по 29 февраля 2020 г., ПАО Сбербанк, номер карты 4276 70 xx xxxx5746, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., согласно которой 20.02.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 9 000 рублей, 05.02.2020 г. переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 7 000 рублей, 01.02.2020 г. переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 8 000 рублей.

Постановлением от 30 декабря 2020 г. начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю П.Д.А. результаты ОРД, в том числе и объяснение Б.А.С. от 30.12.2020 г., справка с историями операций по дебетовой карте, принадлежащей П.Е.В., суточные ведомости направлены в следственный отдел по г. Советская гавань СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. /том 3 л.д. 23-24, 28-34 /

История операция по дебетовой карте с 01 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г., ПАО Сбербанк, номер карты 4276 70 xx xxxx5746, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., согласно которой 30.04.2020 г. имеется сообщение о переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 2 500 рублей, 28.04.2020 г. переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 5 000 рублей, 28.04.2020 г. переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 5 000 рублей, 25.04.2020 г. переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 2 000 рублей, 24.04.2020 г. переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 3 000 рублей, 22.04.2020 г. переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 4 000 рублей, 10.04.2020 г. переводе на карту 4279****7953 К. Владимир Вячеславович в размере 5 000 рублей.

Постановлением от 25 декабря 2020 г. начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю П.Д.А. результаты ОРД, в том числе и объяснение Б.А.С. от 23.12.2020 г., справка с историями операций по дебетовой карте, принадлежащей П.Е.В., суточные ведомости направлены в следственный отдел по г. Советская гавань СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. /том 3 л.д. 79-81, 88-91 /

История операция по дебетовой карте с 14 августа 2020 г. по 24 августа 2020 г., от 15 августа 2020 по 20 августа 2020 г. ПАО Сбербанк, номер карты4279 70 xxxxxx7953, номер счета № , владелец Владимир Вячеславович К., согласно которой 21.08.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 3 000 рублей, 20.08.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 18 000 рублей. Данные выписки Кудриным В.В. приобщены в ходе допроса в качестве подозреваемого 24 августа 2020 г. /том 3 л.д. 207-209 /

История операция по дебетовой карте с 01 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. ПАО Сбербанк, номер карты 2202 20 xxxxxx7473, номер счета № , владелец Владимир Вячеславович К., согласно которой 23.07.2020 имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 2 000 рублей, 21.07.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 27 500 рублей, 14.07.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 15 000 рублей, 12.07.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 10 000 рублей, 01.06.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 2 500 рублей, 30.05.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 2 500 рублей, 23.05.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 2 500 рублей, / том 3 Л.д.220-222/

История операция по дебетовой карте с 01 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. ПАО Сбербанк, номер карты 4279 70 xxxxxx7953, номер счета № , владелец Владимир Вячеславович К., согласно которой 21.08.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 3 000 рублей, 20.08.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 18 000 рублей, 29.06.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 5 000 рублей, 25.06.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 3 000 рублей, 18.06.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 15 000 рублей, 13.06.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 5 000 рублей, 09.06.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 4 000 рублей, 18.05.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 7 500 рублей, 08.05.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 3 000 рублей, 06.06.2020 г. имеется сообщение о поступлении перевода с карты 4276****5746 П. Елена Владимировна в размере 7 000 рублей. / том 3 л.д. 223-225 /

Постановлением от 24 июня 2021 г. к уголовному делу признаны и приобщены в качестве доказательств – выписки по дебетовой карте с 01.07.2020 по 01.08.2020, 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г., с 01.05.2020 г. по 31.05.2020 г, с 01.03.2020 г., по 31.03.2020 г., с 01.02.2020 по 29.02.2020 г., с 01.04.2020 по 30.04.2020 г., с 14.08.2020 по 24.08.2020 г., с 15.08.2020 по 20.08.2020 г., с 01.05.2020 по 31.08.2020 г. /том 4 л.д. 189-190/

- постановлением от 25 декабря 2020 г. начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю П.Д.А. результаты ОРД, в том числе и объяснение Б.А.С. от 23.12.2020 г., справка с историями операций по дебетовой карте, принадлежащей П.Е.В., суточные ведомости направлены в следственный отдел по г. Советская Гавань СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО./

- информация представленная 28 декабря 2021 г., врио начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, согласно которой к материалам личного дела осужденного А.Д.С., приобщен акт № 371 от 17 апреля 2020 г., составленный младшим инспектором отдела безопасности ФКУ ИК-5 П.И.С. и Кудриным В.В., / том 5 л.д. 243/,

- сведения ПАО «Сбербанк» от 24 января 2022 г. представленные в соответствии с постановлением Советско-Гаванского городского суда от 30.12.2021 г., согласно которому представлены анкеты клиентов ПАО Сбербанк в Советско-Гаванский городской суд:

П.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес> является клиентом банка и имеет следующие вклады: 1. Счет №, маэстро социальная, дата открытия 20.12.2010, дата закрытия 09.11.2021; 2. Счет №, виза классик, дата открытия 21.08.2017.

Кудрин Владимир Вячеславович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, является клиентом банка и имеет следующие вклады: 1. Счет №, виза голд, дата открытия 19.10.2019, дата закрытия; 2. Счет №, мир золотая, дата открытия 19.10.2019. /том 6 л.д. 34-37/

- сообщение ПАО «Сбербанк» от 21 февраля 2022 г. на запрос суда, согласно которому банковские счета № №, №, открыты на имя Кудрина Владимира Вячеславовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Банковские счета № № , № , открыты на имя П.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>. / том 6 л.д. 91/

- сообщение архива Отдела ЗАГС администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 14 апреля 2022 г., согласно которому имеются записи о смерти № от 27 августа 2021 г. в отношении Д.Г.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, / том 6 л.д. 193/,

- сообщение ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя Д.Г.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются следующие 5 счетов, в том числе одна карта маэстро социальная №, открытая 30.03.2011 г., закрыт один счет до востребования 16.02.2007 г., другие счета не закрывались, являются действующими, / том 6 л.д. 207/,

- копия приказа № 36 Л/с от 17 марта 2017 г., согласно которому Кудрин В.В. назначен на должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, по контракту сроком на 5 лет, присвоено специальное звание <данные изъяты>. С приказом Кудрин В.В. ознакомлен 20 марта 2017 г./ том 1 л.д. 118-119, 120/,

- копия должностной инструкции младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония № 5» УФСИН по Хабаровскому краю Кудрина В.В., утвержденной начальником П.Д.А. 17.03.2017 г., согласно которой Кудрин В.В. был наделен правом принимать обязательные решения для исполнения гражданами, а именно: производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных средств, сходящихся на территориях учреждения; требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, и соблюдения правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания; при проведении операций по задержанию осужденных, совершивших побег или уклоняющихся от отбывания наказания, в местах, где вероятно их появление, осуществлять досмотр транспортных средств, проверку документов. /том 1 л.д. 121-129/.

В судебном заседании осматривались вещественные доказательства мобильные телефоны в количестве 9 штук: 1 телефон марки «Samsung» с IMEI №, № 1 телефон марки «Huawei nova 2i» с IMEI №, №; 1 телефон марки «Honor 7A» с IMEI №, №; 1 телефон марки «Xiaomi Redmi 7A» с IMEI №, №; 1 телефон марки «Sony Xperia»; 1 телефон марки «Samsung Galaxy A10» с IMEI №; №; 1 телефон марки «Xaomi Mi 9T Pro» с IMEI №, №; 1 телефон марки «ZTE » с IMEI №, №; 1 телефон марки «Alcatel 5009D» с IMEI №, №, а также один WI-FI роутер «Huawei» IMEI № с сим-картой «Билайн» IMSI №, а также 6 мобильных телефонов, которые опознал свидетель Б.А.С. в ходе дополнительного допроса от 24 марта 2021 г.: «Vertex Impress Luck» с IMEI: №, №; телефон «Samsung duos» с IMEI: №, №; -осматривается телефон «Samsung duos» на котором IMEI не имеется; телефон «Vertex Impress Action» при вскрытии задней крышки обнаружено два IMEI, но распознать их не представляется возможным из-за потертости; телефон «Asus» с IMEI: №, №; телефон «Samsung SM – G313H» с IMEI: №.

Производилась подключение мобильных телефонов к зарядным устройствам, после чего производилось их включение, телефоны:

- осматривается телефон «Xiaomi» в корпусе синего цвета с черным чехлом. На задней крышке мобильного телефона никаких опознавательных знаков не обнаружено. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии, после произведенного заряда мобильный телефон включается. Государственным обвинителем Борисовым А.А. производится вход в программу «Настройки» где указаны модель устройства «Mi 9T Pro» и сведения IMEI: №, №;

-осматривается телефон «Huawei» в корпусе черного цвета. На задней поверхности данного телефона никаких опознавательных знаков не обнаружено. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии. После произведенного заряда мобильный телефон включается. Государственным обвинителем Борисовым А.А. производится вход в программу «Настройки» где указаны модель устройства «Nova 2I» и сведения IMEI: №, №;

-осматривается телефон «Samsung Galaxy A10» в корпусе синего цвета. На задней поверхности мобильного телефона имеются сведения об IMEI: №, №. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии;

-осматривается телефон «Sumsung» в корпусе черного цвета на задней крышке данного мобильного телефона имеются сведения об IMEI: № №. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии;

-осматривается телефон «Honor 7A» в корпусе черного цвета, на задней крышке данного мобильного телефона имеются сведения об IMEI: № , № . Мобильный телефон находится в выключенном состоянии;

-осматривается телефон «Xiaomi Redmi 7A» в корпусе синего цвета. На задней панели данного телефона обнаружены сведения об IMEI: № , № . Мобильный телефон включается, имеет заряд батареи 73%. Произвести в ход в мобильный телефон не представляется возможным, в связи с тем, что установлен графический пароль;

-осматривается телефон «Alcatel» в корпусе белого цвета, на задней панели мобильного телефона имеются прилепленные на скотч два адаптера. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии. после произведенного заряда мобильный телефон включается. Государственным обвинителем Борисовым А.А. производится вход в программу «Настройки» где указаны модель устройства «5009D» и сведения IMEI:№, №;

-осматривается телефон «ZTE» в корпусе белого цвета с желтым чехлом. На задней поверхности мобильного телефона имеются сведения об IMEI: №, №. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии;

-осматривается телефон «Sony Xperia» в корпусе черного цвета. На задней крышке данного мобильного телефона никаких опознавательных знаков не имеется. Мобильный телефон находится в выключенном состоянии, после произведенного заряда мобильный телефон включается. Государственным обвинителем Борисовым А.А. производится вход в программу «Настройки» где указаны модель устройства «LT22I» и сведения IMEI: №;

-осматривается Wifi-роутер марки «Hyawei» в корпусе черного цвета.

В судебном заседании исследовалось личное дело осужденного А.Д.С., в котором имеется акт № 371 от 17 апреля 2020 г., составленный младшим инспектором отдела безопасности ФКУ ИК-5 П.И.С. и Кудриным В.В., проверено ДПНК Б.С.А., о том, что в 09.25 час. 17 апреля 2020 г. осужденный отряда № 4 А.Д.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания в ИУ, ПВР, без вызова администрации прибыл в дежурную часть, там самым нарушил ПВР гл. 3 п. 17. Осужденным запрещается выходить без разрешения администрации ИУ за пределы изолированных участков жилых и производственных зон. / том 5 л.д. 244/,

В судебном заседании исследовалось личное дело заключенного Д.С.С., начато 26.11.2010 г., окончено 24.12.2019 г., в которым имеются акты от 05.02.2018 г., от 05.04.2019 г., от 28.09.2019 г. (нарушение ПВР гл. 3 пп.17 выход без разрешения администрации за пределы изолированных участков) о нарушениях правил внутреннего распорядка. В указанных актах Кудрин В.В. как сотрудник не указан. / том 6 л.д. 95-98/

Судом исследовались следующие доказательства стороны защиты:

Свидетель защиты Т.А.В. в судебном заседании показал, что состоит в должности начальника отдела коммунального и бытового обеспечения ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, которая относится к колонии строгого режима. В период с февраля 2020 г. по августа 2020 г. замещал должность начальника отдела безопасности данной колонии. По роду своих должностных обязанностей ему известны правила по передвижению младших инспекторов ИК-5. Согласно приказов и инструкций сотрудникам колонии запрещено одиночное передвижение. В учреждении три проверки- утренняя, вечерняя и ночная. Ночная проверка возлагается непосредственно на дежурную смену, т.е. младшие инспектора отдела безопасности так же по двое заходят в отряд, визуально друг друга наблюдают. Выход с локального участка осужденными осуществляется с разрешения администрации. Однако бывает, что неисправны замки на разделительных калитках в отрядах. Проход осужденного в строгие условия содержания невозможен, если он там не трудоустроен. Калитки открывает ДПНК. СУС оборудован также камерами видеонаблюдения, слепые зоны в помещении где находится дежурный отсутствуют. Младшему инспектору также выдается личный видеорегистратор, который тот обязан включить при проведении любого режимного мероприятия. Запись потом сдается

заместителю начальника учреждения по безопасности и начальнику отдела безопасности, которые выборочно просматривают информацию и проводят ее анализ. За период службы им не было выявлено нарушений по передвижению младших инспекторов в отрядах, зафиксированных на записях. О фактах когда инспектор передвигался один, ему не известно. Срок хранения записей 30 суток, если зафиксировано нарушение то 1 год. В его обязанности просмотр видеозаписей не входил. Выдача и сдача видеорегистраторов фиксируется в журнале, вес видеофайла обычно составлял от 3 до 5 гб. Осужденные допускают нарушения в виде выхода за пределы локального участка, которые фиксируются в журнале. Кудрин В.В. состоял в должности заместителя ДПНК, данная работа заключалась в ведении наблюдения на пульте, открывании калиток. Пульт находится в здании администрации, до этого был в дежурной части. Осужденным разрешается покидать участок для приема пищи и прохода в столовую, калитки в это время открыты во всех отрядах на 1 час 20 минут. Через дежурную часть осужденного могут пропустить к связисту, которой находится в одном здании с СУС. Если осужденному открыть две калитки, то больше преград до СУС нет. Согласно распорядку дня в исправительном учреждении всегда проходит помывка в бане, столовая, магазин каждый день, мед. часть, в это время калитки могут быть открыты. Младший инспектор должен выявлять нарушение осужденными правил передвижения, проводить обыски. В случае выявления составляется рапорт, ведется журнал учета нарушений допущенных осужденными. На КПП всегда проводят досмотр сотрудников колонии, проверяются пакеты, папки с документами визуально и металлодетектором. В колонию попадают запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны, путем перебросов через ограждение, автотранспортом, который привозит продукты, вывозит мусор, через посылки, передачи. Кудрин В.В. работал в ШИЗО, ПКТ, в ночное время он там остается один. Младший инспектор мог дежурить на постах ШИЗО, СУС и в дневное время медицинская часть, комната свиданий. Ключ от кладовки должен находиться у начальника отряда. Случаи когда при просмотре видеозаписей выявлены нарушения со стороны сотрудников ему не известно. Дежурный в СУС находится один и открывает калитку в СУС. Осужденный подлежит досмотру в дежурной части при выходе из СУС. На пути установлены видеокамеры. Всего в учреждении 140 камер, 32 монитора выведено на экран, до 2020 года было 80 камер, один человек следит за мониторами, днем это сотрудник оперативной группы, вечером дежурная смена из отдела безопасности. Ужин у осужденных в 19.30 часов, отбой в 22 часа. Б.А.С. работал с Кудриным В.В. в комнате свиданий.

Свидетель защиты Бел. А.С. в судебном заседании показал, что он отбывал наказание в ИК-5 в период с 2017 по 2018 год. Знает осужденных Б.А.С., А.Д.С., С.К.В., Д.С.С., с которыми познакомился в период отбывания наказания. Через данных лиц покупал себе сигареты. Б.А.В. и А.Д.С. не может хорошо охарактеризовать, т.к. обманывали. Денежные средства за товары переводил им, когда содержался в колонии, они его обманывали. Данные осужденные имели конфликты с администрацией, оговаривали сотрудников колонии. Знает Кудрина В.В., как сотрудника колонии. Личных отношений у него с Кудриным не было, но с осужденными С.К.В. и Д. были разговоры, что через него проносили телефоны. Он так же неоднократно обращался с просьбой о том, чтобы приобрести телефон, но ему пояснили, что с сотрудником Кудриным В.В. какие-то конфликты, и они этого не могут сделать. Осужденные А.Д.С., Б.А.В., С.К.В. негативно отзывались о Кудрине, т.к. тот по роду службы изымал телефоны у них телефоны. Он знал, что Б.А.В. с А.Д.С. занимаются незаконным проносом запрещенных предметов, в том числе сотовых телефонов, на территорию ФКУ ИК-5. На вопрос суда свидетель пояснил, что ему было достоверно известно, через кого из сотрудников колонии эти осужденные занимаются проносом запрещенных предметов на территорию ФКУ ИК-5. Однако фамилию лица свидетель не назвал, пояснив, что говорил все ранее, и не помнит фамилию.. Кудрин изымал запрещенные предметы у Д.С.С. и С.К.В., А.Д.С.. С.К.В. говорил, что оговорит сотрудника данного, другие тоже высказывали такие намерения. У него тоже изымали телефоны несколько раз, на вопрос каким образом он его проносил, отвечать отказался. До допроса судом, он беседовал с адвокатом Кудрина В.В.

Свидетель защиты С.К.В. допрошенный по ВКС в судебном заседании показал, что в период времени с 2019 по 2020 год он отбывал наказание в ФКУ ИК-5, откуда освободился в августе 2020 года. Вновь был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ, в октябре 2020 года. Сейчас осужден к 12 годам

лишения свободы. Кудрина знает как сотрудника ФКУ ИК-5, а с Б.А.В. и Д.С.С. они вместе отбывали наказание. Он жил с Б.А.В. в отряде № 5, с ним были дружеские отношения, с Д.С.С. близко не общался. Б.А.В. может охарактеризоваться как исполнительного человека, но при этом склонного к обману. Конфликтов у него с Б.А.В. не было. В период отбытия наказания он и Б.А.В. помогали осужденным, а именно те им переводили деньги, и они в магазине покупали продукты питания, сигареты. Деньги они переводили с карты жены Б.А.В. сотруднику ФКУ ИК-5 Кудрину, а Д.Г.В., он недалеко от колонии жил и уже передавал продукты. Они договорились с Кудриным В., и тот пошел им на встречу. Большинство осужденных не местные, поэтому возникают сложности с передачами. Он помогал Б.А.В. в данной деятельности. Супруге Б.А.В. переводили родственники осужденных, суммы от 500 до 25 000 рублей. А она уже переводила Кудрину. Он лично как осуществлялись переводы не видел. Кудрин впоследствии передавал деньги Д.Г.В. и Д.Г.В. покупал продукты и приносил их через комнату передач. В колонии № 5 отбывает наказание 1500 человек, в магазине на территории мало что можно найти, там нет ни сигарет, ни сахара, ни кофе. Деньги переводили именно Кудрину, поскольку он работал в комнате передач. Кудрин давал согласие на использование его счета, т.к. у Д.Г.В. не было карты. Передачи иногда проводились официально, а иногда нет. У него никакой выгоды от этого не было. Они с свою очередь делились с Кудриным В. Информацией о допущенных осужденными нарушениях.

В колонии несмотря на запрет у осужденных существует сотовая связь и мобильные телефоны. Каким образом они попадают в колонию ему не известно. Ему известно, что Кудрин изымал телефон у Д.С.С.. Он не у одного человека изымал телефоны. Осужденные к этому относились негативно. Год назад, к нему в ИВС приезжал Ч.Ф.С. с отдела безопасности и просил дать показания против Кудрина по факту того, что тот проносил сотовые телефоны. Он отказался.

В ИК-5 существует система локального участка, свободно по колонии передвигаться невозможно. Калитки на территории колонии открыты для прохода в столовую на завтрак, обед и ужин, прием пищи длится от 1 до 1,5 часов. В 21-45 они закрываются.

В период отбывания наказания в ФКУ ИК-5 ему не было, что либо известно, по поводу проноса Кудриным В.В. телефонов. У него когда он отбывал наказание в пользовании был сотовый телефон, который ему оставил земляк с Хабаровска. Д.С.С., А.Д.С., Б.А.В. испытывали неприязненное отношение к Кудрину В.В.

В судебном заседании исследовалось письменные доказательства стороны защиты:

- ответ врио. начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 г. № 27/34-701, согласно которому по п. 1 - несение службы и передвижение по территории исправительного учреждения младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК- 5 УФСИН России по Хабаровскому краю определяется должностной инструкцией, а также приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 13.07.2006 года № 252-дсп «Об утверждении инструкций о надзоре за осужденными содержащимися в исправительных колониях». В должностной инструкции младшего инспектора группы надзора отдела безопасности прописаны обязанности отдельно по каждому посту. При заступлении на службу, согласно постовой ведомости, младший инспектор группы надзора отдела безопасности руководствуется должностными обязанностями, конкретно по тому посту, на дежурство по которому он заступает. Должностными обязанностями Кудрина В.В. не предусмотрено выполнение службы на постах оператора - СВН, и заместителя дежурного помощника начальника колонии. Однако в случае служебной необходимости либо при изменении оперативной режимной обстановки на посты не обозначенные должностной инструкцией, но вызванные служебной необходимостью, могут назначаться особо подготовленные сотрудники или имеющие большой опыт в несении службы по обеспечению режима и надзора в учреждении. Предоставить должностные инструкции в отношении сотрудников, занимающих должности младшего инспектора отдела безопасности - оператора СВН, заместителя ДПНК возможности нет, поскольку должностные инструкции разрабатываются персонально для каждого сотрудника, типовыми в данных инструкциях могут быть только общие положения и общие обязанности. Место несения службы определяется суточными ведомостями надзора. По предоставлению «сведений о местах несения службы сотрудниками, исполняющими указанные обязанности в ИК-5» прошу

уточнить, конкретно каких сотрудников, в какие дни. или за период. В целях наиболее объективного и всестороннего рассмотрения интересующих суд вопросов в части осуществления деятельности режима и надзора в учреждении предлагают рассмотреть вопрос о вызове в судебное заседание начальника отдела безопасности Ш.А.К.

По п. 2 актов изъятия запрещенных у Кудрина В.В. в дни указанные в запросе не имеется.

По п. 3 сведений об изъятии запрещенных предметов у Кудрина В.В. до 24.08.2020 не имеется.

По п. 4 – справка врио. Начальника подполковника внутренней службы Л.А.С.

По п. 5 сведения об обеспечении Кудрина В.В. видеорегистратором содержит журнал учета выдачи видеорегистраторов. Случаев обнаружения сотрудниками отдела безопасности ФКУ ИК-5 при просмотре записей видеорегистратора Кудрина В.В. фактов проноса им запрещенных предметов не установлено.

По п. 6 - в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю не предусмотрен и не имеется журнал несения рапортов. В указанной части, просим уточнить, какой конкретно необходим журнал. / том 6 л.д. 99-100/

- копии журнала № 81 учета выдачи (сдачи) персональных видеорегистраторов сотрудникам дежурной смены ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, начат 30.07.2019, окончен 29.01.2021 г., 01 февраля 2020 г. имеется запись о выдаче Б.С.А. видеорегистратора Кудрину В.В. № 33, 02.02.2020 г. Б.С.А. принят видеофайл в размере 1,1 гб., аналогичные записи есть от 05.02.2020 г о выдаче и приеме файла от 06.02.2020 г., 21.02.2020 г., и приеме файла 22.02.2020 г., 25.02.2020 г., и приеме файла 26.02.2020 г., 12.03.2020 г. и приеме файла 13.03.2020 г., 16.03.2020 г. и приеме файла 17.03.2020 г., 20.03.2020 г. и приеме файла 21.03.2020 г., 09.04.2020 г. и приеме файла 10.04.2020 г., 21.04.2020 г. и приеме файла 22.04.2020 г., 29.04.2020 г. и приеме файла 30.04.2020 г., 07.05.2020 г. и приеме файла 08.05.2020 г., 19.05.2020 г. и приеме файла 20.05.2020 г., 27.05.2020 и приеме файла 28.05.2020 г., 12.06.2020 г. и приеме файла 13.06.2020 г., 20.06.2020 г. и приеме файла 21.06.2020 г., 24.06.2020 г. и приеме файла 25.06.2020 г., 28.06.2020 г. и приеме файла 29.06.2020 г., 14.07.2020 г. и приеме файла 15.07.2020 г., 22.07.2020 г. и приеме файла 23.07.2020 г., во всех случаях нарушения выявленные в ходе осмотра отсутствуют.

- журнал № 99 учета рапортов и актов о нарушениях установленного порядка отбывания наказания в ФКУ ИК-5, начат 18.12.2018 г., согласно которому имеются факты выявления нарушений в виде хранения запрещенных предметов 19.12.2018 г., № 395 осужденный Д.С.С. 05 апреля 2019 г. нарушение формы одежды, 28.09.2019 г. нарушил локальный участок, 1075 А.Д.С. 06.10.2019 г., не выполнил законные требования администрации, 13.10.2019 г., нарушение локального участка, 1333 - 24.12.2019 г. нарушение формы одежды, 12.01.2020 – отказ выполнить законные требования администрации, 15.04.2020 г. нарушение формы одежды, 17.04.2020 нарушение локального участка, 25.04.2020 г. нарушение формы одежды, данных об участии Кудрина в проверке не указано.

– суточные ведомости надзора за период с 12.03.2020-13.03.2020, 16.03.2020-17.03.2020 /том 3 Л.д.16-17/

– суточные ведомости надзора за период с 01.02.2020-02.02.2020, 05.02.2020-06.02.2020 /том 3 Л.д.37-38/

– суточные ведомости надзора за период с 20.03.2020-21.03.2020, 24.03.2020-25.03.2020 /том 3 Л.д.56-57/

- суточные ведомости надзора за период с 21.02.2020-22.02.2020, 25.02.2020-26.02.2020, 29.02.2020-01.03.2020 /том 3 Л.д.71-73/

– суточная ведомость надзора за период с 09.04.2020-10.04.2020 /том 3 Л.д.96/

- суточные ведомости надзора за период с 21.04.2020-22.04.2020, 25.04.2020-26.04.2020 /том 3 Л.д.113-114/

- суточные ведомости надзора за период с 29.04.2020-30.04.2020, 23.08.2020-24.08.2020 /том 3 Л.д.131-132/

– суточная ведомость надзора за период с 14.07.2020-15.07.2020 / том 1 Л.д.169/

- суточная ведомость надзора за период с 22.07.2020-23.07.2020 / том 1 Л.д.201/

– суточная ведомость надзора за период с 12.06.2020-13.06.2020 /том 2 Л.д.169/

– суточная ведомость надзора за период с 20.06.2020-21.06.2020, 24.06.2020-25.06.2020, 28.06.2020-29.06.2020 / том 2 Л.д.192-194/

– суточная ведомость надзора за период с 19.05.2020-20.05.2020, 23.05.2020-24.05.2020, 27.05.2020-28.05.2020, 31.05.2020-01.06.2020 /том 2 Л.д.226-229/

– суточная ведомость надзора за период с 07.05.2020-08.05.2020, в которых указаны посты на которых осуществлял дежурство Кудрин В.В. в ФКУ ИК-5. / том 2 Л.д.259/

- ответ врио. начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 г., согласно которому сообщают сведения по оборудованию системы видеонаблюдения объекта «Жилая зона» ФКУ ИК -5:

В проходном коридоре КПП по пропуску людей - 3 видеокамеры с выводом видеосигнала на пост № 2. На территории объекта «Жилая зона» - 15 видеокамер для наблюдения за локальными участками отрядов с 1 отряда по 14 отряд. В помещении ШИЗО ПКТ установлено 31 видеокамера:

С выводом видеонаблюдения на пост СВН:

За несением службы инспектором ШИЗО/ПКТ- 1 видеокамера;

Коридор ШИЗО - 1 видеокамера;

Коридор ПКТ - 3 видеокамеры;

С выводом видеонаблюдения на инспектора ШИЗО/ПКТ с дублированием видеосигнала на пост СВН:

Прогулочные дворы ШИЗО/ПКТ - 1 видеокамера;

Камеры ШИЗО/ПКТ-25 видеокамер.

В помещении 15 отряда (СУС) установлено 4 видеокамеры:

За несением службы инспектора 15 отряда (СУС) - 1 видеокамера с выводом видеосигнала на пост СВН.

С выводом на инспектора по СУС (строгие условия содержания):

В комнате досуга осужденных - 2 видеокамеры.

В коридоре жилой секции - 1 видеокамера.

С выводом видеосигнала на пост СВН:

В помещении санчасти -3 видеокамеры, из них:

Кабинет приема осужденных - 1 видеокамера;

Коридор женского персонала (входы в ординаторскую, столовую женского персонала, в кабинет психолога) - 1 видеокамера;

Накопитель осужденных - 1 видеокамера;

В помещении карантина установлено 5 видеокамер, из них:

Жилая секция - 2 видеокамеры;

Коридор - 1 видеокамера;

Комната досуга - 1 видеокамера;

Кухня - 1 видеокамера;

Коридор школы – 1 видеокамера.

Коридор ПТУ - 1 видеокамера.

Помещение поста №6 - 1 видеокамера.

Коридор комнат длительных свиданий - 1 видеокамера.

В местах погрузки/разгрузки транспорта, из них:

Столовая - 1 видеокамера;

Накопитель бытовых отходов - I видеокамера;

Хоздвор - 1 видеокамера;

В коридорах отрядов - 15 видеокамер (со 2 по 14 отряды).

Комната выдачи посылок - 1 видеокамера.

Помещение магазина (окно выдачи товаров) - 1 видеокамера.

Центральная аллея - купольная видеокамера 1 шт., управление которой осуществляет оператор поста СВН.

Калитки изолированных участков - 4 видеокамеры.

Санпропускник осужденных - 1 видеокамера.

Видеорегистраторы установленные в учреждении имеют возможность

сохранения информации с видеокамер сроком до 30 дней. / том 6 л.д. 101-102/

- журнал № 14т. 5 учета выдачи посылок, передач, бандеролей, поступивших в адрес осужденных и их вложений ФКУ ИК-5, начат 26.12.2020 г., в котором содержатся данные о 1. дате поступления посылки, передачи, бандероли в ИК, 2. дата вскрытия посылки, бандероли, досмотра передачи, 3. звание должностного лица осуществившего досмотр вложения посылки, передачи, 4. перечень, вес и количество вложений посылки, 5. дата вручения вложений, / том 6 л.д. 173-176/

- ответ врио начальника ФКУ ИК-5 от 26 апреля 2022 г., согласно которому в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю не предусмотрен и не ведется журнал комнаты надзора, где указаны Ф.И.О., паспортные данные лица, которое принесло передачу. Есть журнал, учета посылок, который предоставлялся по запросу суда ранее, в связи с чем, вести еще какой-либо журнал в этой части- нецелесообразно. Алгоритм приема передач выглядит

следующим образом, лицо подающее передачу представляет письменное заявление, на котором, впоследствии сотрудником отдела безопасности делается отметка о приеме передачи (положенности), и о выдаче передачи адресату под подпись. Учет и хранение указанных заявлений так же не предусмотрен нормативными документами, и их хранение обусловлено возможным проведением проверок деятельности учреждения органами управления в указанной части. / том 6 л.д. 204/

- заявления Д.Г.В. на имя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю о получении разрешения на передачу осужденным от 21.02.20 г., 18.02.2020 г.,31.01.2020 г., 31.01.2020 г., 31.01.2020 г., 31.01.2020 г., 07.02.2020 г., 14.02.2020 г., 28.02.2020 г., 17.01.2020 г., 17.01.2020 г., 21.01.2020 г., 14.01.2020 г., 14.01.2020 г., 14.01.2020 г., 11.01.2020 г., 25.01.2020 г. и реестровые данные от 01.12.2020 г. (от Д.Г.В. 3 передачи), 23.10.2020 г (от Д.Г.В. 4 передачи), 13.10.2020 г. от Д.Г.В. 3 передачи, 06.11.2020 г. от Д.Г.В. 4 передачи, другие заявления граждан о приеме передач осужденным за период с марта 2020 г. по август 2020 г. не представлены ИК-5, поскольку отсутствуют, их хранение не предусмотрено, / том 6 л.д.211-231, 240/.

Суд оценивает в соответствии со ст. 87, 88 УПК РФ следующие доказательства стороны обвинения: протокол осмотра места происшествия от 23.08.2020 с фототаблицей, протокол осмотра предметов от 24.06.2021 с фототаблицей, протокол осмотра предметов от 24.06.2021 с фототаблицей, протокол осмотра предметов от 24.06.2021 с фототаблицей, история операция по дебетовой карте от 01 июля 2020 г. по 01 августа 2020 г., ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., история операция по дебетовой карте от 01 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г., ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., история операция по дебетовой карте от 01 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г., ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., история операция по дебетовой карте от 01 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г., ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., история операция по дебетовой карте за период с 01 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г., ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., история операция по дебетовой карте от 01 февраля 2020 г. по 29 февраля 2020 г., ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., история операция по дебетовой карте от 01 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г., ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Елена Владимировна П., история операция по дебетовой карте от 14 августа 2020 г. по 24 августа 2020 г., от 15 августа 2020 по 20 августа 2020 г. ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Владимир Вячеславович К., история операция по дебетовой карте с 01 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Владимир Вячеславович К., история операция по дебетовой карте с 01 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. ПАО Сбербанк, номер счета №, владелец Владимир Вячеславович К., постановление от 24 июня 2021 г. о признании и приобщении в качестве доказательств – выписок по дебетовой карте с 01.07.2020 по 01.08.2020, 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г., с 01.05.2020 г. по 31.05.2020 г, с 01.03.2020 г., по 31.03.2020 г., с 01.02.2020 по 29.02.2020 г., с 01.04.2020 по 30.04.2020 г., с 14.08.2020 по 24.08.2020 г., с 15.08.2020 по 20.08.2020 г., с 01.05.2020 по 31.08.2020 г., сведения ПАО «Сбербанк» от 24 января 2022 г., сообщение ПАО «Сбербанк» от 21 февраля 2022 г., сообщение архива Отдела ЗАГС администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 14 апреля 2022 г., сообщение ПАО «Сбербанк» от 05 мая 2022 г., копия приказа № 36 л/с от 17 марта 2017 г., копия должностной инструкции младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония № 5» УФСИН по Хабаровскому краю Кудрина В.В., документы из личных дел осужденных Д.С.С., А.Д.С. и вещественные доказательства и признает их достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку в судебном заседании не установлено нарушений уголовно-процессуального закона при получении указанных доказательств, указанные доказательства согласуются между собой и с другими доказательствами стороны обвинения, признанными судом допустимыми.

Показания свидетелей П. (Б.) А.С., П.Е.В., Ж.А.В., Р.А.Ю., М.М.В., А.Д.С., данные в судебном заседании, а также на предварительном следствии, свидетеля Д.С.С. данные в ходе предварительного расследования, суд принимает за относимые и допустимые доказательства, а также находит их достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела по преступлениям, показания полны, последовательны,

согласуются между собой, и другими доказательствами стороны обвинения в их совокупности, в судебном заседании не установлены основания оговаривать подсудимых, указанными лицами, а также не установлены основания не доверять показаниям данных свидетелей, показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Противоречия в показаниях свидетелей были устранены в ходе судебного следствия, указание в протоколах допроса номера телефона Кудрина В.В. № суд считает технической ошибкой, правильным является номер - №, что подтверждается банковскими выписками.

Показания свидетеля Е.Т.С. данные в судебном заседании в части, что она по просьбе А.Д.С. занималась сбором посылок с сотовыми телефонами на свободе и в последующем встречалась с Кудриным В.В. для передачи, за исключением показаний, что она встречалась с Кудриным два раза, а также на предварительном следствии, суд принимает за относимые и допустимые доказательства, а также находит их достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела по преступлениям, показания полны, последовательны, согласуются между собой, показаниями А.Д.С. показавшего, что три раза организовал встречи Е.Т.С. и Кудрина В.В., ее собственными показаниями данными на следствии согласно которым было три встречи между ней и Кудриным В.В., показаниями Д.С.С., согласно которым последний раз он встречался с Кудриным В.В. в июне 2020 г., и другими доказательствами стороны обвинения в их совокупности, в судебном заседании не установлены основания оговаривать подсудимого, указанным лицом, а также не установлены основания не доверять показаниям данного свидетеля, показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания свидетеля Е.Т.С., данные в судебном заседании о том, что она встречалась с Кудриным В.В. два раза, суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются показаниями свидетеля А.Д.С. показавшего, что он три раза организовал встречи Е.Т.С. и Кудрина В.В., ее собственными показаниями данными на следствии согласно которым было три встречи между ней и Кудриным В.В., показаниями Д.С.С., согласно которым последний раз он встречался с Кудриным В.В. в июне 2020 г., и другими доказательствами стороны обвинения в их совокупности.

Показания подсудимого Кудрина В.В., данные в судебном заседании о том, что он состоял на службе в исправительной колонии № 5, был знаком с осужденным Б.А.С., и проносил на территорию колонии 23 августа 2020 года запрещенные предметы – мобильные телефоны, которые предназначались осужденным, и на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого, при проведении очной ставки, за исключением пояснений в части, что он получал переводы денежных средств от осужденных для последующей передачи денег Д.В.Г., который являлся бывшим осужденным и занимался приобретением продуктов и передачей посылок осужденным, находящимся в ИК-5, а также мотива и цели совершения проноса мобильных телефонов 23 августа 2020 г., якобы для получения информации от осужденных о готовящихся преступлениях и правонарушениях; а также за исключением показаний данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого и при проведении очных ставок с Б.А.С. о непричастности к преступлению, судом признаются достоверными, так как они согласуются между собой и, подтверждаются показаниями свидетелей П. (Б.) А.С., П.Е.В., М.М.В., А.Д.С., Е.Т.С., Р.А.Ю., Ж.А.В., Д.С.С., а также письменными доказательствами, в частности протоколом осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов, банковскими выписками, документами подтверждающими должностное положение подсудимого.

Показания подсудимого Кудрина В.В. данные в судебном заседании о том, что он получал переводы денежных средств от осужденных для последующей передачи Д.Г.В., который являлся бывшим осужденным и занимался приобретением продуктов и передачей посылок осужденным, находящимся в ИК-5, а также мотива и цели совершения проноса мобильных телефонов 23 августа 2020 г., якобы для получения информации от осужденных о готовящаяся преступлениях и правонарушениях; а также показания данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого и при проведении очных ставок с Б.А.С. о непричастности к преступлению, признаются судом недостоверными, являются нелогичными, непоследовательными, опровергаются показаниями свидетелей П. (Б.) А.С., П.Е.В., М.М.В., А.Д.С., Е.Т.С., Р.А.Ю., Ж.А.В., Д.С.С.,

а также письменными доказательствами, в частности протоколом осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов, банковскими выписками, документами подтверждающими должностное положение подсудимого, подробно изложенными в приговоре. Кроме этого, данную версию также опровергает тот факт, что Д.Г.В. осуществлял передачу посылок осужденным в декабре и январе 2020 г., однако денежные средства поступали на карту подсудимого со счета П.Е.В. только с февраля 2020 г, что подтверждает слова Б.А.С. о достигнутой с Кудриным В.В. договоренности о проносе мобильных телефонов на территорию колонию за вознаграждение с последующей передачей осужденному.

Данных о применении к Кудрину В.В. незаконных методов расследования при проведении допросов в качестве подозреваемого, обвиняемого, очной ставки, нарушении права на защиту, материалы уголовного дела не содержат. Судом установлено, что допрос в качестве подозреваемого 24 августа 2020 г., 19 декабря 2020 г., Кудрина В.В. проводился с участием адвоката Матаченко И.В., по назначению следователя, отводы подозреваемым защитнику не заявлялись, оснований препятствующий его участию в деле не установлено, как пояснил сам Кудрин В.В. с Матаченко И.В. у него сложились доверительные отношения, он даже планировал заключить с ним соглашение, однако тот отказался. Согласно ордеру № 631700 от 11 апреля 2021 г. адвокату Матченко Е.А. поручается с 11 апреля 2021 г. участие в уголовном деле в качестве защитника Кудрина В.В. по соглашению. Судом установлено, что допрос в качестве обвиняемого Кудрина В.В. 11 апреля 2021 г., 22 мая 2021 г., 25 мая 2021 г., 28 июня 2021 г., очная ставка с Б.А.С. 24 июня 2021 г.. проводились с участием адвоката Матченко Е.А., осуществлявшей защиту по соглашению, после разъяснения подсудимому процессуальных прав, правильность изложения показаний в протоколах допросов и очной ставки удостоверена самим Кудриынм В.В. и его защитниками.

Согласно ордеру № 287-с от 02 апреля 2021 г. адвокату Кузьменко А.О. поручается защита Кудрина В.В. на предварительном следствии в СО СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по г. Советская гавань и в суде участие в уголовном деле в качестве защитника по соглашению.

Согласно материалов уголовного дела 02 апреля 2021 г. Кудрин В.В. написал собственноручное заявление следователю К.Н.З. об отказе от услуг адвоката Кузьменко А.О., с которым ранее заключено соглашение, и указал, что защиту его интересов будет осуществлять адвокат Матаченко И.В., который осуществлял его защиту по назначению.

Кудрин В.В. в судебном заседании показал, что 01 апреля 2021 г. он был задержан и водворен в ИВС, где оказывалось давление. От услуг адвоката Кузьменко А.О. отказался вынуждено в присутствии защитника по назначению. Заявил ходатайство о допуске защитника Кузьменко А.О., указал, что позиция защиты согласована с защитником Кузьменко В.В., с защитником имеются доверительные отношения, полагает, что нарушений Кодекса Этики защитником не допущено, действий противоречащим его интересам защитник не совершал. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч. 1 УК РФ по факту подкупа свидетеля, где он является подозреваемым.

Судом защитник Кузьменко А.О., который прибыл в судебное заседание 30.09.2021 г. был допущен, и осуществлял защиту подсудимого Кудрина В.В. в дальнейшем.

Суд полагает, что нарушений уголовно-процессуального кодекса, в том числе права на защиту, при проведении допросов Кудрина В.В. в качестве подозреваемого, обвиняемого, при очной ставке не допущено, поскольку они проводились с участием защитников, либо Матаченко И.В. по назначению о допуске которого ходатайствовал сам подсудимый, либо Матченко Е.А. с которой было заключено соглашение в последующем, позиция защиты была согласована с защитниками, у подсудимого с ними сложились доверительные отношения, Обстоятельств, исключающих участие названных адвокатов в качестве защитника Кудрина В.В., а также о ненадлежащем исполнении ими своих обязанностей, в том числе в связи с расхождением позиции защиты или совершением действий, противоречащих интересам доверителя, не имеется и в материалах дела не содержится.

Показания свидетеля защиты Т.А.В., данные в судебном заседании, а именно, о существующих инструкциях и правилах внутреннего распорядка в исправительном учреждении, расположении отрядов, строгих условиях содержания и других локальных участков, за исключением показаний о том, что передвижение сотрудников колонии по одному невозможно, и что осужденным нельзя покидать свои локальные участки, суд принимает за относимые и допустимые доказательства, а также находит их достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела по преступлению, показания в данной части согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания свидетеля защиты Т.А.В., данные в судебном заседании о том, что передвижение сотрудников колонии по одному невозможно, и что осужденным нельзя покидать свои локальные участки, суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей П. (Б.) А.С., А.Д.С., Ж.А.В., М.М.В., пояснивших о том, что осужденные могут передвигаться между локальными участками, калитки в большинстве времени открыты, сотрудники колонии выходили на обход по несколько человек, однако Кудрин В.В. уединялся с осужденным Б.А.С. в каптерке в его отряде, после ухода Кудрина В.В. появлялись телефоны, свидетеля Р.А.Ю., показавшего, что в строгие условия содержания можно работающим там осужденным (к примеру дневальным), либо пропускали к связисту с разрешения дежурного помощника начальника колонии (ДПНК), Б.А.С. работал в том числе в СУС дневальным, что ему также известно, а также что один сотрудник дежурит в СУС. Показания свидетеля защиты Т.А.В. не исключают вины Кудрина В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, являются его мнением, а также цитированием правил внутреннего распорядка о существующих порядках, в связи с чем не исключается их нарушение, что также подтверждает личное дело А.Д.С., привлеченного к дисциплинарной ответственности за нарушение границ локального участка.

Показания свидетеля защиты Бел. А.С., данные в судебном заседании, а именно, о том, что ему было известно о том, что осужденные А.Д.С., Б.А.В. занимаются продажей мобильных телефонов, проносом которых занимается сотрудник колонии Кудрин В.В., за исключением показаний о том, что ему не известно через кого осужденные занимаются проносом мобильных телефонов, а также что Кудрин изымал запрещенные предметы у Д.С.С. и С.К.В., А.Д.С., данные осужденные, в том числе и Б.А.В. испытывали к Кудрину В.В. неприязненные отношения, суд принимает за относимые и допустимые доказательства, а также находит их достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела по преступлению, показания в данной части согласуются с другими доказательствами стороны обвинения – показаниями свидетелей П.А.С., А.Д.С., Ж.А.В., М.М.В., пояснивших о том, что Кудрин В.В. проносил для Б.А.С. в колонию мобильные телефоны за вознаграждение, Кудрин В.В. уединялся с осужденным Б.А.С. в каптерке в его отряде, после ухода Кудрина В.В. у Б.А.С. появлялись телефоны, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания свидетеля защиты Бел. А.С., данные в судебном заседании о том, что ему не известно через кого осужденные занимаются проносом мобильных телефонов, Кудрин изымал запрещенные предметы у Д.С.С. и С.К.В., А.Д.С., данные осужденные, в том числе и Б.А.В. испытывали к Кудрину В.В. неприязненные отношения, суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей П.А.С., А.Д.С., Ж.А.В., М.М.В., пояснивших об обратном, а также том, что они к Кудрину В.В. не испытывали неприязненные отношения, документами из личных дел осужденных Д.С.С. и А.Д.С., согласно которым Кудрин В.В. только один раз участвовал в составлении рапорта на А.Д.С. за нарушение границ локального участка. Показания свидетеля Бел. А.С. в данной части являются не последовательными, свидетель сначала назвал фамилию подсудимого как лицо через которого осужденные получали в колонии мобильные телефоны, затем давал пояснения, что он ранее уже говорил кто данное лицо, и затем вовсе пояснил, что не помнит фамилию сотрудника. Показания свидетеля защиты Бел. А.С. не исключают вины Кудрина В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, являются его субъективной оценкой личностей осужденных П.А.С., А.Д.С.

Показания свидетеля защиты С.К.В., данные в судебном заседании, о том, что он отбывал наказание вместе с Б.А.С.., в колонии несмотря на запрет у осужденных существует сотовая связь и мобильные телефоны, в том числе у него имелся телефон, в ИК-5 существует система локальных участков, калитки на территории колонии открыты для прохода в столовую на завтрак, обед и ужин; прием пищи длится от 1 до 1,5 часов, за исключением показаний о том, что он и П. (Б.) А.С. помогали осужденным в покупке в магазине на свободе продуктов питания, сигарет, и организовывали передачи данных посылок в колонию, также им в этом оказывал помощь Кудрин В.В.; Кудрин давал согласие на использование его счета, т.к. у Д.Г.В. не было карты; Д.С.С., А.Д.С., Б.А.В. испытывали неприязненное отношение к Кудрину В.В., суд принимает за относимые и допустимые доказательства, а также находит их достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела по преступлению, показания в данной части согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания свидетеля защиты С.К.В., данные в судебном заседании о том, что он и П. (Б.) А.С. помогали осужденным в покупке в магазине на свободе продуктов питания, сигарет, и организовывали передачи данных посылок в колонию, также им в этом оказывал помощь Кудрин В.В. Кудрин давал согласие на использование его счета, т.к. у Д.Г.В. не было карты, Д.С.С., А.Д.С., Б.А.В. испытывали неприязненное отношение к Кудрину В.В., суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей П. (Б.) А.С., А.Д.С., Ж.А.В., М.М.В., пояснивших о том, что между Б.А.С. и Кудриным В.В. была достигнута договоренность о проносе на территорию колонии мобильных телефонов за вознаграждение, которое ему переводил на карту Б.А.С., Кудрин В.В. уединялся с осужденным Б.А.С. в каптерке в его отряде, после ухода Кудрина В.В. появлялись телефоны, они не испытывали и не имеют сейчас неприязненных отношений к Кудрину В.В., письменными доказательствами стороны обвинения, в том числе выпиской банка, согласно которой у Д.Г.В. имелась карта, документами из личных дел осужденных Д.С.С. и А.Д.С., согласно которым Кудрин В.В. только один раз участвовал в составлении рапорта на А.Д.С. за нарушение границ локального участка.

Суд оценивает в соответствии со ст. 87, 88 УПК РФ следующие письменные доказательства стороны защиты: ответ врио. начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю от 31.01.2022 г. № 27/34-701, копии страниц журнала № 81 учета выдачи (сдачи) персональных видеорегистраторов сотрудникам дежурной смены ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, копии страниц журнала № 99 учета рапортов и актов о нарушениях установленного порядка отбывания наказания в ФКУ ИК-5, суточные ведомости надзора за период с 01 февраля 2020 г. по 24 августа 2020 г., журнал № 14т. 5 учета выдачи посылок, передач, бандеролей, поступивших в адрес осужденных и их вложений ФКУ ИК-5, начат 26.12.2020 г., ответ врио начальника ФКУ ИК-5 от 26 апреля 2022 г., заявления Демченко Г.В. на имя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю о получении разрешения на передачу осужденным с декабря 2020 г. по февраль 2020 г., и признает их достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку в судебном заседании не установлено нарушений уголовно-процессуального закона при получении указанных доказательств, указанные доказательства согласуются между собой, однако не опровергают предоставленные стороной обвинения доказательства причастности Кудрина В.В., признанные судом допустимыми.

Оценивая исследованные доказательства стороны обвинения в их совокупности в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, суд считает, что они отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, они не содержат существенных противоречий, которые могли бы повлиять на правильность выводов суда; согласуются между собой, дополняют друг друга и полно отражают обстоятельства произошедшего, их совокупность признается судом достаточной для постановления обвинительного приговора, вина подсудимого Кудрина В.В., являющегося сотрудником ФКУ «исправительная колония № 5» УФСИН России по Хабаровскому краю в умышленном в получении взятки лично в крупном размере в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя доказана и подтверждается перечисленными выше доказательствами.

Выдвинутые в свою защиту Кудриным В.В. и его защитниками версии происшедшего, о непричастности к совершению преступления, в том числе версия о том, что денежные средства поступающие со счета П.Е.В. на счет Кудрина В.В. предназначались Д.Г.В., который на них закупал продукты питания и другие вещи и передавал через Кудрина В.В. в ИК-5, проверены и отклоняются судом как недостоверные.

Виновность Кудрина В.В. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля П. (Б.) А.С. данные им в судебном заседании, а также в ходе следствия, в том числе подтвержденными на очной ставке с Кудриным В.В., о том, что отбывая наказания в колонии № 5, где работал подсудимый в должности младшего инспектора отдела безопасности, он достиг с последним договоренности о незаконной деятельности в свою пользу – проносе мобильных телефонов на территорию исправительного учреждения за вознаграждение за одно устройство в размере 2 500 рублей, а также грелки со спиртосодержащей жидкостью за 10 000 рублей. Всего Кудрин В.В. не менее 14 раз за денежное вознаграждение передавал ему на территории ИК-5 данные запрещенные предметы, за которые он П. (Б.) А.С. переводил деньги последнему всего в размере 226 600 рублей Кудрину В.В. по номеру предоставленной им банковской карты с помощью сбербанк онлайн установленного на мобильном телефоне, находящимся у него в пользовании. При очередной попытке пройти на территорию колонии Кудрин В.В. был задержан и при нем были обнаружены мобильные телефоны, проносить которые на территорию колонии запрещено.

- показаниями свидетеля П.Е.В., подтвердившей, что по просьбе супруга П. (Б.) А.С. оформила на свое имя симкарту, которую передала ему в колонию, а также предоставила ему доступ в сбербанк онлайн к своим счетам. Видела как на одну из ее карт поступали денежные средства, а затем производились переводы. Также свидетель П.Е.В. показала, что подсудимый и его защитник склоняли ее к изменению показаний, перевели ей обратно в качестве вознаграждения, через банк денежные средства в размере 18 000 рублей, которые были переведены П. (Б.) А.С. на счет Кудрина В.В. ранее, однако она сообщила о данном факте в правоохранительные органы,

- показаниями свидетеля А.Д.С., подтвердившего показания П. (Б.) А.С. о договоренности между ним и сотрудником колонии Кудриным В.В. о незаконной деятельности по проносу на территорию колонии мобильных телефонов за вознаграждение, о стоимости проноса одного телефона в размере 2500 рублей, а также о его роли в виде оказания помощи П. (Б.) А.С. по сбору данных мобильных телефонов на свободе и передаче в последующем Кудрину В.В. По его просьбе его знакомая К. (Е.Т.С.) три раза встречалась с Кудриным В.В. и передавала посылки с мобильными телефонами. Он сам таким образом приобретал телефоны у Б.А.С. Дополнил, что ему известно, что Кудрин В.В. не занимался покупкой продуктов для осужденных, отбывающих наказание.

- показаниями свидетеля Е.Т.С., подтвердившей факты встреч с Кудриным В.В. в г. Советская Гавань и передачи ему посылок с мобильными устройствами по просьбе А.Д.С., также опознавшей в подсудимом человека с которым она встречалась по просьбе А.Д.С.,

- показаниями свидетеля М.М.В., подтвердившего показания П. (Б.) А.С. о договоренности между ним и сотрудником колонии Кудриным В.В. о незаконной деятельности по проносу на территорию колонии мобильных телефонов за вознаграждение, о стоимости проноса одного телефона в размере 2500 рублей, о совершаемых П. (Б.) А.С. переводах посредством Сбербанк онлайн, подтвердившего факт встреч Кудрина В.В. и П. (Б.) А.С. на территории колонии в 2020 году, при этом у П. (Б.) А.С. после этих встреч появлялись новые сотовые телефоны, а также подтвердил, что последний рассказывал ему, что сотовые телефоны передает ему именно Кудрин В.В. Дополнившим, что в колонию проносились и другие запрещенные предметы, а также продукты, но этим Кудрин В.В. не занимался;

- показаниями свидетеля Ж.А.В., подтвердившего показания А.Д.С. и факт продажи ему А.Д.С. сотового телефона, а также что А.Д.С. взял телефон у П. (Б.) А.С., со слов А.Д.С., ему было известно, что телефоны в колонию проносил сотрудник ФКУ ИК-5 Кудрин В.В.,

- показаниями свидетеля Д.С.С., подтвердившего показания П. (Б.) А.С. о договоренности между ним и сотрудником колонии Кудриным В.В. о незаконной деятельности по проносу на территорию колонии мобильных телефонов за вознаграждение, о стоимости проноса одного телефона в размере 2500 рублей, а также о его роли в виде оказания помощи П. (Б.) А.С., по сбору данных мобильных телефонов на свободе и передаче в последующем Кудрину В.В. На счет предоставленный им П.Е.В. А.С. поступали средства для приобретения мобильных телефонов. Д.С.С. показал, что встречался с Кудриным В.В. неоднократно, которого знал лично как сотрудника колонии, последний раз встречались в июне 2020 г. возле магазина Морозко и передал Кудрину В.В. пакет с 9 мобильными телефонами для последующей передачи П. (Б.) А.С. в колонии.

- показания свидетеля Р.А.Ю. описавшего ход проведения досмотра в отношении Кудрина В.В. и подтвердившего факт обнаружения при нем сотовых телефонов при попытке пройти на территорию ИК-5 23 августа 2020 г. через КПП.

Показания указанных свидетелей обвинения подтверждены исследованными в судебном заседании процессуальными документами:

- протоколом осмотра места происшествия от 23 августа 2020 г., согласно которому произведен досмотр КПП административного штаба ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, на столе расположен пакет черного цвета, имеющий форму прямоугольника. Ч.Ф.С. пояснил, что данный пакет Кудрин В.В. занес в помещение досмотра посылок и передач, при вскрытии в нем обнаружены 10 мобильных телефонов и вай фай роутер,

- протоколом осмотра предметов от 24.06.2021 г., согласно которому осмотрены мобильные телефоны, которые изъяты 23 августа 2020 г. в ходе осмотра места происшествия на КПП ФКУ ИК-5,

- протоколами осмотров предметов от 24 июня 2021 г., согласно которому осмотрены банковские карты на имя Кудрина В.В., и грелка;

- выписками движения средств по банковскому счету Кудрина В.В. и П.Е.В.., подтверждающими получение Кудриным В.В.. на его банковскую карту переводов от П.Е.В. на общую сумму 226 600 руб.,

-сведения из банка, согласно которым у Д.Г.В. имелись счета, в том числе и карта, которая действовала в 2020 году,

- приказом и должностной инструкцией, подтверждающими должностное положение и объем полномочий Кудрина В.В.,

-личными делами осужденных А.Д.С. и Д.С.С., согласно которым Кудрин В.В. 17 апреля 2020 г., участвовал комиссионно в составлении рапорта в отношении А.Д.С.., по факту того, что в 09.25 час. 17 апреля 2020 г. осужденный отряда № 4 А.Д.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания в ИУ, ПВР, без вызова администрации прибыл в дежурную часть, там самым нарушил ПВР гл. 3 п. 17, согласно которым осужденным запрещается выходить без разрешения администрации ИУ за пределы изолированных участков жилых и производственных зон, других рапортов Кудриным В.В. в отношении данных осужденных не составлялось.

Показания свидетелей защиты С.К.В. и Бел. А.С. в данной части суд признал недостоверными, на основании доводов приведенных в приговоре и оценив их в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами.

Довод защиты о том, что Д.В.Г. передавал многокиллограмовые посылки осужденным, не опровергает виновности Кудрина В.В., суд расценивает данную версию как попытку уйти от ответственности. Указанные обстоятельства могли стать известны Кудрину В.В. как работающему в комнате приема передач и посылок в ИК-5.

Доводы защиты о том, что Д.В.Г. получились пять карт и передавались в колонию осужденным, а также что нет данных о перевыпуске данных карт, судом признаются не состоятельными, поскольку данные доводы являются лишь предположениями защиты, согласно сведениям из банка от 05 мая 2022 г., на имя Д.Г.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются 5 счетов, в том числе одна карта маэстро социальная №, открытая 30.03.2011 г., закрыт только один счет до востребования 16.02.2007 г., другие счета не закрывались, являются действующими.

Доводы защиты о том, что Б. (П.) А.С. сообщил то, чего не было по факту, поскольку сразу добровольно не сообщил о всех четырнадцати фактах в одном заявлении, судом признаются несостоятельными, поскольку свидетель П. (Б.) А.С. объяснил о том, что отвечал на поставленные следователем вопросы, и в последующем рассказал о всех фактах взяток, поскольку полагал, что органам следствия станут известны все обстоятельства дела на основании запрошенных выписок из банка, в последующем его супруга добровольно выдала банковские выписки по своей карте, а он на основании данной выписки, подавал заявления и показания, поскольку помнил стоимость проноса одного телефона и что деньги он переводил накануне подсудимому, указанные показания П. (Б.) А.С., подтверждены показаниями других свидетелей которые отбывали наказание вместе с ним и покупали у него телефоны или помогали в организации их поставок в колонию- Ж.А.В., М.М.В., А.Д.С., Д.С.С., данные в судебном заседании, а также на предварительном следствии, показаниями Е.Т.С., в части признанной достоверной, показаниями супруги П.Е.В., которая открывала счет и предоставляла данные от приложения супругу, видела движение денежных средств и со слов мужа знает о данной незаконной деятельности, показаниями сотрудника колонии Р.А.Ю., участвующего в досмотре на КПП Кудрина В.В. 23 августа 2020 г., и письменными доказательствами – банковскими выписками, протоколом осмотра места происшествия в ходе которого осматривался пакет, который Кудрин В.В. пытался пронести на территорию колонии, протоколами осмотра карт, банковскими выписками, подтверждающими получение Кудриным В.В. на свой счет денежных переводов от П.Е.В., в том числе очной ставкой в ходе которой П. (Б.) А.С. подтвердил свои показания, а также дал аналогичные показания в судебном заседании.

Доводы защиты о том, что показания Б.А.С. о его свободном передвижении не соответствуют действительности, признаются не состоятельными, поскольку судом признаны достоверными показания свидетеля Б. (П.) А.С. в данной части, в ходе судебного следствия подтверждено, что он работал в СУС в качестве дневального и в комнате передач, а также дневальным 5 отряда, что было известно Т.А.В. и Р.А.Ю., и что подтвердил сам Кудрин В.В., Р.А.Ю. также показал, что оператор мог отлучиться от поста с видеонаблюдением, а также судом установлено, что калитки между локальными участками были открыты в течении дня для прохода осужденных в столовую, в баню, в магазин, а также имели место неисправности, кроме того работающие в строгих условиях содержания осужденные могли проходить туда через досмотр, дежурил Кудрин В.В. в СУС один, что позволяло ему впустить П. (Б.) А.С. к себе в момент дежурства, осужденные А.Д.С. и М.М.В. поясняли, что Кудрин В.В. приходил с проверкой в отряд к П. (Б.) А.С. с другими сотрудниками, однако это не мешало ему уединиться в каптерке с последним, после посещения Кудрина В.В. у Б.А.С. оказывались телефоны, данные обстоятельства подтверждают имеющиеся в журнале сведения о привлечении к ответственности осужденных явившихся в дежурную часть без вызова. Наличие тех или иных инструкций в учреждении не свидетельствует о их безусловном исполнении сотрудниками, суд полагает, что показания свидетеля Тершукова, замещающего ранее должность начальника отдела безопасности данной колонии, свидетельствуют лишь о существующих правилах, однако по мнению суда Т.А.В. несет ответственность за их исполнение и осуществлял контроль, в связи с чем Кудрин В.В. имея личную заинтересованность в личных встречах с П. (Б.) А.С. всячески скрывал данные факты, не исполнял инструкции по ведению видеозаписи регистратором при указанных встречах, в результате чего руководству и другим сотрудникам они были не известны до фактического задержания Кудрина В.В. 23 августа 2020 г. на КПП при очередной попытке пронести мобильные устройства. Кроме этого сам Т.А.В. и все осужденные пояснили, что в колонии выявляются случаи обнаружения у осужденных запрещенных предметов, в том числе и мобильных устройств, что подтверждено в ходе осмотра других изъятых ранее в колонии телефонов, среди которых Б.А.С. опознал

устройства, пронесенные Кудриным В.В. ранее, что свидетельствует о нарушении данных правил неоднократно.

Доводы защиты о том, что Б.А.С. не мог забирать в СУС мобильные телефоны, т.к. там отсутствуют слепые зоны, суд признает не состоятельными, поскольку показания свидетеля П. (Б.) А.С. в данной части признаны достоверными, кроме этого судом установлено, что в учреждении установлено более 80 видеокамер, при этом осуществляет видеонаблюдение одно лицо, в связи с чем доводы свидетеля Б.А.С. о возможности тайно забрать оставленную посылку в столе в СУС, признаются судом правдивыми.

Доводы защиты о том, что свидетели обвинения А.Д.С., М.М.В., Ж.А.В., Д.С.С. имели неприязненные отношения к Кудрину В.В., и в связи с этим дали неправдивые показания, свидетель М.М.В. пояснил о переводе 25 000 рублей, которого не было, свидетели говорили о том, что от Б.А.С. им стало известно о проносе Кудриным В.В. запрещенных предметов, свидетель П.Е.В. заинтересована, А.Д.С. и Б.А.В. лживы со слов свидетеля Бельского, судом признаются несостоятельными, поскольку показания указанных свидетелей А.Д.С., М.М.В., Ж.А.В., Д.С.С., П.А.С., П.Е.В. оценены судом как достоверные, существенные противоречия в показаниях свидетелей отсутствуют, их пояснения логичны, подтверждаются письменными доказательствами, кроме того свидетели отрицали наличие у них неприязненных отношений к Кудрину В.В., стороной защиты таких доказательств из личных дел осужденных, либо журналов суду не представлено, неточность в показаниях М.М.В. в сумме перевода признается судом не существенной, имели место переводы на 10 000 и затем на 15 000 рублей в июле 2020 года. Свидетели М.М.В. и А.Д.С., Д.С.С. сами непосредственно помогали Б.А.В. в данной деятельности, организовывали передачи телефонов, покупали, видели переводы, таким образом показания данных свидетелей строятся не только на словах Б. (П.) А.С. Показания свидетеля П.Е.В. также оценены судом с учетом всех имеющихся в деле доказательств, и данных о ее заинтересованности и недостоверности показаний в связи с этим судом не установлено. Считать показания свидетелей, в том числе Б.А.В. (П.Е.В.), А.Д.С., М.М.В., Ж.А.В., П.Е.В., Д.С.С., оговором подсудимого Кудрина В.В. либо не доверять им по другим причинам, оснований у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой, уточняют и дополняют друг друга, подтверждаются совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Доводы защиты о том, что содержимое грелки отсутствует в связи с чем невозможно установить виновность Кудрина В.В. в проносе данного предмета, суд отклоняет поскольку оценка доказательств проведена судом в совокупности со всем доказательствами, и вина Кудрина В.В. в осуществлении незаконных действий в пользу взяткодателя за взятку в виде денег установлена и доказана.

Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, суд считает, что доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, согласуются между собой, не содержат не устраненных противоречий, их совокупность признается судом достаточной для постановления обвинительного приговора, вина подсудимого Кудрина В.В. в совершении преступления доказана и подтверждается перечисленными выше доказательствами.

С учетом поведения подсудимого Кудрина В.В. в судебном заседании, не дающего оснований сомневаться в осознанности им фактического характера и общественной опасности своих действий и его способности руководить предпринимаемыми действиями, материалов дела, касающихся его личности, обстоятельств совершения им преступления, суд считает необходимым признать Кудрина В.В. вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Переходя к юридической квалификации содеянного, суд считает, что предъявленное подсудимому обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по данному уголовному делу.

Действия Кудрина В.В. суд квалифицирует по ст. 290 ч. 5 п. «В» УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в крупном размере.

Судом установлено, что Кудрин В.В. являлся должностным лицом, поскольку осуществлял функции представителя власти в ФКУ «Исправительная колония № 5» УФСИН России по Хабаровскому краю, наделенного в установленным законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости и организационно-распорядительными функциями, выраженных в принятии решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, в числе которых должностные обязанности, установленные его должностной инструкцией.

Версии осужденного и доводы стороны защиты о том, что у Кудрина В.В. не было умысла на получение взятки в сумме 226 600 рублей за незаконные действия, тщательным образом проверялись судом и отвергаются, поскольку не нашли своего подтверждения и опровергаются совокупностью приведенных в приговоре относимых и допустимых доказательств, которыми достоверно установлено, что у Кудрина В.В. имелся прямой умысел на получение взятки за незаконные действия, поскольку он, обладая в силу занимаемой должности организационно-распорядительными полномочиями достоверно знал о запрете взаимоотношений с осужденными, не вызываемых служебными интересами, а также запрете приобретения ими средств связи и комплектующих к ним, а также алкогольной продукции и согласился за указанную сумму проносить на территорию колонии для последующей передачи осужденному П. (Б.) А.С. мобильные телефоны и спиртосодержащую жидкость, что и сделал в последующем не менее 14 раз, и при очередной попытке был задержан на контрольно-пропускном пункте, получив за это 226 600 рублей.

Суд квалифицирует действия Кудрина В.В. по систематическому получению взяток от одного и того взяткодателя Б.А.С. в периоды с февраля 2020 г. по августа 2020 г., как единое продолжаемое преступление, поскольку указанные действия были объединены единым умыслом.

Согласно разъяснениям, данным в пп. 2, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 24 от 9 июля 2013 года "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", в ст. 290 УК РФ установлена уголовная ответственность за совершение должностным лицом, среди прочего, незаконных действий за вознаграждение. Под незаконными действиями, за совершение которых должностное лицо получило взятку, следует понимать действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям другого должностного лица; совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по уголовному делу, неисполнение предусмотренной законом обязанности по составлению протокола об административном правонарушении, принятие незаконного решения на основании заведомо подложных документов, внесение в документы сведений, не соответствующих действительности.

Судом установлено, что Кудрин В.В., являясь сотрудником исправительного учреждения, обладая властными полномочиями в отношении осужденных, имея возможность прохода на территорию исправительной колонии, за вознаграждение не менее 14 раз пронес мобильные телефоны, и грелку со спиртосодержащей жидкостью и один раз пытался пронести осужденному Б.А.С. мобильные телефоны, то есть совершил действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, поскольку согласно приказу Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», осужденным в соответствии с п.п. 1.18 Приложения № 1 к Правилам запрещено иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать: все виды алкогольных напитков, пиво; средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие их работу.

В соответствии с примечанием к статье 290 УК РФ значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

В судебном заседании установлено, что Кудрин В.В. получил взятку лично в виде денег в общем размере 226 600 рублей 00 копеек, что относится к крупному размеру в соответствии с примечанием к статье 290 УК РФ, поскольку принятие денежных средств представляло собой эпизоды единого продолжаемого преступления.

Таким образом в действиях подсудимого Кудрина В.В. имеются квалифицирующие признаки « за совершение незаконных действий» и в «крупном размере», которые нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Обстоятельствами смягчающими наказание Кудрина В.В. являются: частичное признание вины, совершение преступления впервые, наличие наград в период прохождения службы (медаль за отличие в службе 3 степени Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 31 мая 2019 г. № 394-л/с).

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого Кудрина В.В. не установлено.

Из характеризующего материала следует, что Кудрин В.В. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, у врача психиатра и врача нарколога на учете не состоит, женат, работает, ранее не судим.

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории особо тяжких, личность виновного Кудрина В.В., наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости с целью исправления Кудрина В.В. применить к нему в качестве наказания лишение свободы, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, и с учетом положений ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ. При этом суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, предусмотренные законом цели наказания будут достигнуты только при изоляции подсудимого Кудрина В.В. от общества.

Учитывая, что преступление совершено Кудриным В.В. с использованием своего служебного положения и связано с получением взятки в виде денег в крупном размере, суд полагает необходимым назначать Кудрину В.В. дополнительные виды наказаний в виде штрафа, и запрета занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, предусмотренный ст. 290 ч. 5 п. «В» УК РФ, с лишением специального звания «прапорщика внутренней службы» в порядке ст. 48 УК РФ. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ к подсудимому.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ст. 290 ч.5 п. «В» УК РФ на менее тяжкую.

Также суд не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения осужденного Кудрина В.В. от наказания, применения

положений 53.1, 76.2 УК РФ.

На основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания лишения свободы Кудрину В.В., осужденному к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы, надлежит определить исправительную колонию строгого режима.

Постановлением Советско-Гаванского городского суда Хабаровского края от 17 сентября 2020 г., наложен арест на принадлежащее подозреваемому Кудрину В.В. транспортное средство – автомобиль легковой универсал марки УАЗ 315195, государственный регистрационный знак № , 2008 года выпуска, цвета ХАКИ, номер двигателя – № , номер шасси № , идентификационный номер № , ПТС № , транспортное средство - автомобиль грузовой бортовой марки «KIA JUMBO TITAN», государственный регистрационный знак №, 1992 года выпуска, цвета Белый-синий-белый, номер двигателя - № , номер шасси - № , идентификационный номер (VIN) № , ПТС № ; с запретом распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, на срок на период предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Кудрина В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ.

Для обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым сохранить арест.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить следующим образом в соответствии со ст. 81 УПК РФ: сотовые телефоны и Wi-Fi роутер, изъятые в ходе осмотра места происшествия в КПП административного штаба ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю 23.08.2020 г., 6 мобильных телефонов, опознанных свидетелем Б.А.С. в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля от 24.03.2021 г. - возвратить законным владельцам при предоставлении чеков и других документов подтверждающих законность владения, телефоны и устройства владелец которых отсутствует либо не установлен в течении одного года с момента вступления приговора в законную силу - уничтожить.

- грелку розового цвета- уничтожить,

- банковские карты на имя Кудрина В.В.-хранить при уголовном деле,

- телефон марки «Xiaomi Mi Phone» передать законному владельцу и считать возвращенным владельцу свидетелю Б.А.С.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кудрина Владимира Вячеславовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 5 п. «В» Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в размере трехкратной суммы взятки, то есть в сумме 679 800 (шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, сроком на 5 (пять) лет, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии со ст. 48 УК РФ Кудрина В.В. лишить присвоенного ему специального звания "прапорщика внутренней службы".

Срок наказания Кудрину В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Кудрину В.В. в срок отбытия наказания время его содержания под стражей в качестве меры пресечения по настоящему уголовному делу 01 апреля 2021 года, 02 апреля

2021 года, а также с 14 июня 2022 года по день вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима на основании ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения в отношении Кудрина Владимира Вячеславовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стажу Кудрина В.В. в зале суда немедленно.

Реквизиты для перечисления штрафа: УФК по Хабаровском у краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО), л/счет 04221А58750, Банк получателя: отделение Хабаровск г.Хабаровск, ИНН 2722099962, КПП 272101001, БИК 040813050, КБК 417 116 03133010000140, ОКТМО 08701000, номер казначейского счета 03100643000000012200, ЕКС 40102810845370000014.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное наказание в виде штрафа в размере трехкратной суммы взятки в размере 679 800 рублей исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное наказание в виде лишения права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, сроком на 5 (пять) лет исполнять самостоятельно с момента отбытия основного наказания в виде реального лишения свободы.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

сотовые телефоны и Wi-Fi роутер, изъятые в ходе осмотра места происшествия в КПП административного штаба ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю 23.08.2020 г., 6 мобильных телефонов, опознанных свидетелем Б.А.С. в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля от 24.03.2021 г., хранящиеся в Советско-Гаванском городском суде - возвратить законным владельцам при предоставлении чеков и других документов подтверждающих законность владения, телефоны и устройства владелец которых отсутствует либо не установлен в течении одного года с момента вступления приговора в законную силу – уничтожить.

- грелку розового цвета - уничтожить,

- банковские карты на имя Кудрина В.В. - хранить при уголовном деле,

- телефон марки «Xiaomi Mi Phone» передать законному владельцу и считать возвращенным владельцу - свидетелю Б.А.С.

Сохранить арест наложенный постановлением Советско-Гаванского городского суда Хабаровского края от 17 сентября 2020 г., на принадлежащее Кудрину В.В. транспортное средство – автомобиль легковой универсал марки УАЗ 315195, государственный регистрационный знак №, 2008 года выпуска, цвета ХАКИ, номер двигателя – №, номер шасси №, идентификационный номер №, ПТС №, транспортное средство - автомобиль грузовой бортовой марки «KIA JUMBO TITAN», государственный регистрационный знак №, 1992 года выпуска, цвета Белый-синий-белый, номер двигателя - №, номер шасси - №, идентификационный номер (VIN) № , ПТС № ; с запретом распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, до исполнения приговора в части взыскания дополнительного наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края, в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: И.В. Гаркуль

Копия верна:

Судья И.В. Гаркуль

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».